세트 1 1 공항 유료 우선통로 / 2 석유 최고가격제 / 3 자율살상무기 금지 / 4 예술체육요원 병역특례 / 5 고령자 면허 반납

1. 최근 연예인이 공항에 나타날 때마다 팬과 경호 인력이 몰려 일반 승객이 불편을 겪는 일이 잇따랐다. 이에 일반 이용객도 추가 요금을 내면 보안검색 우선 통로를 이용할 수 있게 하자는 논의가 나왔다. 찬성 측은 특정인에 대한 특혜 대신 누구나 고를 수 있는 서비스를 만들고, 그 수익으로 검색 인력을 늘릴 수 있다고 본다. 그러나 공적 절차의 순서를 돈으로 사게 하고 일반 승객의 대기를 늘린다는 비판도 제기된다. 이러한 제도의 도입에 찬성하는가, 반대하는가?

2. 정부는 미국·이란 전쟁으로 국제 유가가 급등하자 2026년 3월부터 정유사 공급가격에 상한을 두는 석유 최고가격제를 시행하고 있다. 찬성 측은 시행 반년 동안 휘발유 소비자만 약 1조 4천억 원을 덜 냈다며 물가 안정 효과를 강조한다. 그러나 정유사 손실 보전 예산이 5조 6천억 원을 넘고 조치가 길어지면서, 세금으로 가격 기능을 왜곡한다는 비판도 제기된다. 정부가 석유 최고가격제를 계속 유지하는 것이 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

3. 자율살상무기는 한 번 작동하면 사람의 추가 지시 없이 스스로 표적을 고르고 공격하는 무기를 말한다. 2026년 9월 유엔 특정재래식무기협약 전문가회의는 일부는 금지하고 나머지는 규제하는 방향의 보고서에 합의했지만, 법적 구속력은 없다. 금지를 주장하는 측은 사람의 생사 판단을 기계에 맡길 수 없고 위법한 공격의 책임을 물을 사람이 사라진다고 본다. 그러나 방어용 무기까지 막아 안보를 해치고 인간의 실수를 줄일 기회를 잃는다는 비판도 제기된다. 자율살상무기를 전면 금지해야 하는가에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

4. 예술체육요원 제도는 올림픽 메달, 아시안게임 금메달 등을 딴 체육인과 지정 대회에서 입상한 예술인이 현역 복무 대신 자기 분야에서 복무하게 하는 제도이다. 2026 아시안게임에서 우승한 남자축구 대표 선수들의 군 면제 자랑이 논란이 되자, 국방부는 이 제도를 포함한 보충역을 궁극적으로 감축·폐지하겠다고 밝혔다. 그러나 전성기가 짧은 선수와 예술인의 경력이 끊기고 국가 위상에 대한 기여를 외면한다는 비판도 제기된다. 예술체육요원 병역특례를 폐지하는 것이 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

5. 2025년 65세 이상 운전자가 낸 교통사고는 전체의 23.7%로, 4년 전보다 8%포인트 늘었다. 지금은 스스로 면허를 반납하는 제도만 있어 반납률이 2%대에 머물자, 일정 나이가 되면 면허를 반납하게 하자는 주장이 나온다. 찬성 측은 반응 속도가 느려지는 고령 운전자로부터 시민의 생명을 지킬 수 있다고 본다. 그러나 나이만으로 이동의 자유를 빼앗는 것은 차별이고, 대중교통이 부족한 농촌 노인의 생활을 무너뜨린다는 비판도 제기된다. 고령자 운전면허 반납 제도가 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

세트 1 발언 1 공항 유료 우선통로 / 2 석유 최고가격제 / 3 자율살상무기 금지 / 4 예술체육요원 병역특례 / 5 고령자 면허 반납

[1차] A · 1 공항 유료 우선통로 · 찬성 A번 지원자입니다. 저는 일반 이용객도 추가 요금을 내면 보안검색 우선 통로를 이용할 수 있게 하는 제도에 찬성합니다.
첫 번째로, 지금 문제는 특혜가 규칙 없이 주어진다는 점입니다. 2024년 한 배우의 과잉 경호로 일반 승객이 불편을 겪자 인천공항은 연예인 전용 출입문을 검토했다가 특혜 논란으로 접었습니다. 공항이 누가 유명한지를 골라 길을 터 주는 것보다, 누구나 같은 값을 내고 고를 수 있게 하는 편이 더 공정합니다. 기준이 공개되고 모두에게 똑같이 적용되기 때문입니다. 돈 있는 사람만 이득이라는 비판도 있지만, 지금처럼 유명인만 길을 터 주는 것보다는 덜 불공평합니다.
두 번째로, 효과가 이미 확인된 제도입니다. 미국은 수수료를 내고 신원조회를 받은 승객에게 빠른 검색대를 열어 줍니다. 인천공항공사 사장은 세계 상위 30개 공항 가운데 유료 우선 통로가 없는 곳은 인천뿐이라고 밝혔습니다. 성수기에 서너 시간 전에 공항에 가야 하는 승객에게 선택지를 하나 더 주는 것입니다.
세 번째로, 일반 승객이 잃는 것보다 얻는 것이 더 클 수 있습니다. 검색을 덜 하는 것이 아니라 줄만 따로 서는 것이어서 보안 수준은 같습니다. 2015년부터 운영해 온 임산부, 고령자, 장애인 무료 우선 통로는 그대로 둡니다. 요금 수입을 검색대와 인력에 다시 쓰도록 정해 두면 일반 줄도 빨라집니다.
그래서 저는 교통약자 우선을 지키고 수익을 일반 통로에 쓰는 조건으로 유료 우선 통로 도입에 찬성합니다. 이상입니다.

[1차] B · 2 석유 최고가격제 · 계속 유지 반대 B번 지원자입니다. 저는 석유 최고가격제를 지금처럼 계속 유지하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. 전쟁 직후 유가가 치솟을 때 가격을 묶은 것은 필요했고, 물가를 누른 효과도 인정합니다.
첫 번째로, 비상조치의 전제가 바뀌었습니다. 이 제도는 갑자기 튄 가격을 잠깐 막으려는 것이었습니다. 그런데 여덟 달째 국제 유가가 배럴당 100달러 안팎에 머물고, 상한은 네 번 연속 동결됐습니다. 이제는 일시적 충격이 아니라 높은 가격이 계속되는 상황입니다. 시장이 정할 가격을 정부가 기한 없이 대신 정하는 것은 비상조치의 범위를 넘습니다.
두 번째로, 비용이 크고 혜택이 고르지 않습니다. 정유사 손실을 메우는 예산이 5조 6천억 원을 넘었고, 모두 세금입니다. 가격을 일괄로 누르면 기름을 많이 쓰는 사람과 큰 차를 모는 사람이 더 많은 혜택을 받습니다. 한국전력도 전기요금을 오래 억누르다 부채가 200조 원을 넘었고, 그 부담은 결국 국민에게 돌아왔습니다.
세 번째로, 덜 무리한 방법이 있습니다. 유류세 인하는 이미 하고 있고, 화물차 기사나 난방비가 부담되는 저소득층에게 직접 지원할 수 있습니다. 프랑스는 2022년 가격은 시장에 맡기고 리터당 할인만 해 주다가 폭을 줄여 끝냈습니다. 반면 헝가리는 소비자 가격을 묶었다가 주유소 기름이 떨어져 서둘러 상한을 풀었습니다.
그래서 저는 상한을 단계적으로 올리면서 꼭 필요한 사람에게만 지원하는 방식으로 바꿔야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] C · 3 자율살상무기 금지 · 찬성 C번 지원자입니다. 저는 사람의 통제 없이 스스로 표적을 고르고 공격하는 자율살상무기는 전면 금지해야 한다고 생각합니다.
첫 번째로, 사람을 죽이는 결정은 사람이 해야 합니다. 국제인도법은 공격 전에 민간인과 전투원을 구별하고, 얻는 군사적 이익과 민간인 피해를 비교하라고 요구합니다. 상대가 항복하려는지, 다쳐서 싸울 수 없는지는 맥락을 읽어야 압니다. 이 판단을 알고리즘에 넘기면 사람을 데이터 속 표적으로만 다루게 됩니다.
두 번째로, 책임을 물을 사람이 사라집니다. 형벌은 잘못을 저지른 사람에게 그 잘못만큼 묻는 것이 원칙입니다. 뉘른베르크 재판도 국제법을 어기는 범죄는 추상적인 조직이 아니라 사람이 저지른다고 했습니다. 그런데 기계가 예측하지 못한 방식으로 민간인을 공격하면, 개발자도 지휘관도 그 결과를 알고 의도했다고 보기 어렵습니다. 처벌할 사람이 없으면 피해자 구제도, 다음 공격을 막는 억지력도 없습니다.
세 번째로, 퍼지기 전에 막아야 합니다. 국제사회는 1995년 실명시키는 레이저 무기를 실제로 쓰이기 전에 금지했고, 그 무기는 전장에서 널리 쓰이지 않았습니다. 자율무기는 값이 싸지고 있어 한번 퍼지면 테러 단체 손에도 들어갑니다. 유엔 사무총장과 국제적십자위원회가 2026년까지 구속력 있는 규범을 만들자고 한 것도 이 때문입니다.
그래서 저는 사람의 통제 밖에 있는 자율살상무기는 조약으로 전면 금지해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] D · 4 예술체육요원 병역특례 · 폐지 찬성 D번 지원자입니다. 저는 예술체육요원 병역특례를 폐지하는 것이 타당하다고 생각합니다. 이 제도가 국가 위상을 높이려던 취지는 인정합니다.
첫 번째로, 병역의무는 공평하게 나눠야 하는 부담입니다. 일반 청년도 학업과 취업, 운동이나 공연을 멈추고 입대합니다. 양심적 병역거부자에게도 헌법재판소 결정 뒤 대체복무를 만들었지만, 교정시설에서 36개월 합숙하게 했습니다. 다른 방식으로 복무하더라도 부담은 비슷해야 한다는 뜻입니다. 그런데 체육요원은 4주 훈련 뒤 자기 분야에서 계속 활동합니다.
두 번째로, 기준이 국가 기여를 제대로 재지 못합니다. 이번 아시안게임 남자축구는 23세 이하 대회인데 우승하자 23명 중 20명이 혜택을 받았습니다. 반면 세계선수권에서 우승해도 대상이 아닌 종목이 있습니다. 2018년 아시안게임 이후에도 같은 논란이 있었고, 봉사활동 서류를 꾸며 낸 국가대표가 적발되기도 했습니다. 기준을 고쳐도 논란이 되풀이되는 것은 기여를 병역으로 바꾸는 구조 자체에 무리가 있기 때문입니다.
세 번째로, 병역 환경이 달라졌습니다. 이 제도가 생긴 1973년에는 입대할 청년이 넘쳤지만 지금은 한 해 출생아가 20만 명대입니다. 국방부도 예술체육요원을 포함한 보충역을 궁극적으로 감축·폐지하겠다고 밝혔습니다.
선수의 성취는 포상금이나 연금으로 보답하고, 병역은 모두가 함께 지는 것이 맞다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] E · 5 고령자 면허 반납 · 반대 E번 지원자입니다. 저는 일정 나이가 되면 운전면허를 반납하게 하는 제도는 타당하지 않다고 생각합니다. 고령 운전자 사고를 줄여야 한다는 목적에는 동의합니다.
첫 번째로, 나이는 운전 능력을 정확히 보여 주지 못합니다. 2024년 고령 운전자는 면허 소지자의 약 15%인데 사고의 21.6%를 냈습니다. 위험이 큰 것은 맞지만, 같은 70대라도 운전 능력은 사람마다 크게 다릅니다. 나이 하나로 모두의 면허를 빼앗으면 안전하게 운전하는 사람까지 위험한 사람으로 취급하는 것입니다. 능력이 아니라 나이로 가르는 것은 합리적 이유 없는 차별입니다.
두 번째로, 더 좁은 방법이 있습니다. 지금도 75세 이상은 3년마다 면허를 갱신하고, 인지 능력 검사가 들어간 교육을 받습니다. 경찰청은 야간이나 고속도로 운전을 막고 안전장치를 달게 하는 조건부 면허를 2027년 하반기에 도입하려 합니다. 운전 능력을 직접 재서 필요한 만큼만 제한하는 것이 먼저입니다.
세 번째로, 잃는 것이 너무 큽니다. 대중교통이 부족한 농촌에서 차는 병원과 장터에 가는 유일한 수단입니다. 65세 이상 농업인의 94.8%가 면허를 반납할 생각이 없다고 답했습니다. 일본에서는 고령 운전자 검사를 강화한 뒤 운전자 사고는 줄었지만, 걷거나 자전거를 타다 다친 노인은 오히려 늘었다는 연구가 있습니다.
그래서 저는 나이가 아니라 능력을 기준으로 조건부 면허를 넓혀야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] E · 1 공항 유료 우선통로 · 반대 E번 지원자입니다. 저는 일반 이용객이 돈을 내고 보안검색 우선 통로를 쓰게 하는 제도에 반대합니다. 앞서 A번 지원자는 특혜를 공개된 규칙으로 바꾸고, 수익으로 일반 줄도 빨라질 수 있다고 했습니다. 공항 혼잡을 줄이자는 목적에는 저도 동의합니다.
첫 번째로, 이 제도는 원인을 건드리지 않습니다. 혼잡은 팬이 몰리고 경호원이 길을 막아서 생긴 것이지, 검색대가 느려서 생긴 것이 아닙니다. 돈 낸 사람이 검색대를 먼저 지나가도 출국장 앞 인파는 그대로입니다. 국토교통부도 유명인 이용 시 인파 관리 방안을 따로 연구하고 있습니다. 원인에 맞는 대책이 먼저입니다.
두 번째로, 보안검색은 돈으로 순서를 살 서비스가 아닙니다. 국가가 모든 승객에게 같은 기준으로 하는 공적 절차이고, 인천공항은 공기업이 운영합니다. 우리 사회는 대학병원에서 돈을 더 내고 원하는 의사에게 진료받던 선택진료비도 2018년에 없앴습니다. A번 지원자가 든 미국의 빠른 검색대도 돈만 내면 되는 것이 아니라 신원조회를 거치는 제도입니다.
세 번째로, 일반 승객의 시간이 줄어들 수 있습니다. 검색 인력은 한정돼 있어 유료 줄에 사람을 두면 일반 줄은 느려집니다. 일반 줄이 길수록 유료 통로가 더 팔리니, 공항이 일반 줄을 고칠 이유도 약해집니다. 선택이던 요금이 제때 출국하려면 내는 돈이 됩니다. 인천공항의 유료화 계획이 2018년 이후 국민 위화감 때문에 여러 번 무산된 것도 이 때문입니다.
그래서 저는 유료 통로보다 검색대 증설과 인파 관리를 먼저 해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] D · 2 석유 최고가격제 · 계속 유지 찬성 D번 지원자입니다. 저는 전쟁이 이어지는 지금은 석유 최고가격제를 유지하는 것이 타당하다고 생각합니다. 앞서 B번 지원자는 비상 상황이 길어졌고 비용이 크니 단계적으로 끝내야 한다고 했습니다.
첫 번째로, 효과가 분명합니다. 휘발유 소비자만 반년 동안 약 1조 4천억 원을 덜 냈습니다. 정부는 3월부터 8월까지 소비자물가 상승률을 평균 0.6%포인트 낮췄다고 봅니다. 기름값은 운송비를 거쳐 모든 물건값에 번지고, 한번 오른 물가는 잘 내려오지 않습니다. 국제 유가가 아직 100달러를 넘는 지금 상한을 풀면 가격이 한꺼번에 뛉니다.
두 번째로, 걱정했던 부작용은 크지 않았습니다. 이 제도는 소비자 가격이 아니라 정유사 공급가격에 상한을 두고, 국제 가격을 보며 주기적으로 다시 정합니다. 헝가리처럼 손실을 떠넘긴 것이 아니라 원가 기준으로 보전하니 공급도 끊기지 않았습니다. 값이 싸면 더 쓴다는 우려와 달리, 판매량은 1년 전보다 휘발유 2.1%, 경유 8.4% 줄었습니다.
세 번째로, 지키는 이익이 잃는 이익보다 큽니다. 제한되는 것은 비상 기간 정유사가 값을 정할 자유인데, 원가는 보전받습니다. 반면 지키는 것은 화물 기사, 농어민, 출퇴근하는 서민의 생계입니다. 5조 6천억 원도 결국 국민의 물가 부담

을 덜어 주는 데 쓰였습니다. 일본도 보조금으로 휘발유값을 일정 수준에 묶어 두고 있습니다.
물론 유가가 안정되면 상한을 조금씩 올려 끝내야 합니다. 하지만 지금은 유지하는 것이 타당하다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] C · 4 예술체육요원 병역특례 · 폐지 반대 C번 지원자입니다. 저는 예술체육요원 병역특례를 폐지하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. 앞서 D번 지원자는 병역 부담의 형평과 기준의 문제를 들어 폐지해야 한다고 했습니다. 이번 선수들의 발언이 국민에게 상처를 준 것은 저도 같은 생각입니다.
첫 번째로, 문제는 제도보다 운영에 있습니다. 몇몇 선수의 태도 때문에 제도를 없애면, 묵묵히 복무하는 다른 선수와 예술인까지 함께 불이익을 받습니다. 정부도 인정 대회를 줄이고 기준을 다시 정하겠다고 했고, 메달에 점수를 매겨 기준을 채운 경우에만 혜택을 주자는 방안도 나왔습니다. 고칠 수 있는 길이 있는데 바로 폐지하는 것은 지나칩니다.
두 번째로, 경력 단절을 막을 다른 수단이 아직 없습니다. 운동선수와 연주자의 전성기는 20대에 집중되고, 2년 가까이 쉬면 감각과 국제 무대의 기회를 잃습니다. 국방부도 폐지와 함께 입영을 30대 후반까지 미뤄 주는 방안을 검토하고 있습니다. 이런 대안을 먼저 만들고 효과를 본 뒤 폐지를 논해야 순서가 맞습니다.
세 번째로, 혜택이 결코 공짜가 아닙니다. 체육요원은 기초군사훈련 뒤 34개월 동안 복무하며, 이 가운데 봉사활동 544시간을 채우지 못하면 복무가 늘어나거나 편입이 취소됩니다. 또 대상 인원이 적어 병력 감소를 막는 효과도 크지 않습니다. 국제 무대에서의 성과는 국민의 자긍심과 생활체육 저변으로 이어집니다. 그래서 저는 폐지보다 기준을 좁히고 의무를 엄격히 관리하는 개편이 맞다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] B · 3 자율살상무기 금지 · 반대 B번 지원자입니다. 저는 자율살상무기를 전면 금지하는 것에는 반대합니다. 앞서 C번 지원자는 생사 판단을 기계에 맡길 수 없고 책임질 사람이 사라진다며 전면 금지를 주장했습니다. 사람의 통제를 벗어난 무기를 막아야 한다는 점에는 동의합니다.
첫 번째로, 전면 금지는 방어 무기까지 막습니다. 날아오는 미사일과 포탄을 막는 요격 체계나 함정의 근접 방어 무기는 사람이 반응할 수 없는 속도라 이미 자동으로 작동합니다. 이것까지 금지하면 오히려 군인과 민간인이 더 위험해집니다. 같은 자율이라도 무엇을, 어디서 공격하는지에 따라 위험은 전혀 다릅니다.
두 번째로, 더 정확한 방법이 이미 합의되고 있습니다. 올해 9월 유엔 전문가회의는 일부 무기는 금지하고, 나머지는 사람의 통제와 판단 아래 두도록 규제하는 두 단계 방식에 합의했습니다. 표적 종류, 작전 지역, 작동 시간을 미리 제한하고 기록을 남기게 하면 C번 지원자가 걱정한 책임 문제도 지휘관에게 물을 수 있습니다.
세 번째로, 전면 금지는 지키는 나라만 손해를 봅니다. 대인지뢰 금지협약에는 미국, 러시아, 중국이 처음부터 가입하지 않았고, 최근에는 러시아와 맞닿은 나라들이 탈퇴를 선언했습니다. 강대국이 빠진 금지는 규칙을 지키는 나라의 손만 묶습니다. 우리처럼 안보 위협을 마주한 나라에게는 더 그렇습니다.
그래서 저는 일괄 금지보다 위험한 무기만 골라 금지하고 나머지는 엄격히 규제해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] A · 5 고령자 면허 반납 · 찬성 A번 지원자입니다. 저는 일정 나이가 되면 면허를 반납하게 하는 제도가 타당하다고 생각합니다. 앞서 E번 지원자는 나이로만 가르는 것은 차별이고 검사와 조건부 면허로 충분하다고 했습니다. 다만 저는 능력을 증명한 사람은 다시 운전할 수 있게 하자는 입장입니다.
첫 번째로, 위험이 이미 숫자로 드러났습니다. 2025년 65세 이상 운전자가 낸 사고는 4만 5천여 건으로 전체의 23.7%이고, 4년 전 15.7%에서 빠르게 늘었습니다. 사망자도 843명입니다. 면허 소지자 중 고령자 비중보다 사고 비중이 훨씬 높습니다. 피해자는 대부분 운전하지 않은 보행자와 다른 운전자입니다.
두 번째로, 자진 반납만으로는 효과가 없었습니다. 2018년부터 지원금을 주며 반납을 권했지만 반납률은 5년째 2%대입니다. 한 도시에서는 반납자 중 실제로 운전하던 사람이 17%뿐이었습니다. 운전을 안 하던 사람만 면허를 내고, 위험한 사람은 그대로 운전하는 것입니다.
세 번째로, 입증 책임을 바꾸자는 것입니다. 지금은 국가가 위험을 증명해야 면허를 거둘 수 있습니다. 일정 나이부터는 운전자가 실제 도로 시험과 인지 검사로 능력을 보여 주면 면허를 다시 주면 됩니다. 운전 능력을 증명한 사람은 계속 운전하니 나이만으로 빼앗는 것이 아닙니다. 대신 반납자에게 수요응답형 버스와 교통비를 지원해 이동권을 지켜야 합니다.
시민의 생명을 지키는 일은 국가가 미룰 수 없는 의무라고 생각합니다. 이상입니다.

[마지막 1분] E B번 지원자께서 최고가격제는 비상조치의 범위를 넘었으니 직접 지원으로 바꾸자고 하셨는데, 저는 순서의 문제라고 생각합니다. 대상을 골라 지원하려면 누가 생계형 운전자인지 가려낼 기준과 전달 체계가 먼저 있어야 합니다. 그것 없이 상한부터 풀면 지원이 닿기 전에 가격이 먼저 뜁니다. 그래서 상한을 조금씩 올리는 것과 직접 지원 체계를 만드는 것을 같은 일정표에 묶어야 한다고 생각합니다. 예를 들어 국제 유가가 몇 달 연속 일정 수준 아래로 내려오면 상한을 얼마씩 올린다는 식으로 미리 알려야 시장도 대비할 수 있습니다. 끝낼 날짜보다 끝낼 조건을 먼저 정하는 것이 중요합니다.

[마지막 1분] D E번 지원자께서 나이가 아니라 능력을 기준으로 조건부 면허를 넓히자고 하신 데 보충하고 싶습니다. 조건부 면허가 실제로 작동하려면 차를 대신할 이동 수단이 함께 있어야 합니다. 야간 운전을 막아도 밤에 병원에 갈 길이 없다면 결국 규칙을 어기게 됩니다. 일본 연구에서 걷다가 다친 노인이 늘었다는 것도 차를 대신할 수단이 부족했다는 뜻으로 읽힙니다. 운전을 막는 것만으로는 노인의 안전이 지켜지지 않습니다. 면허를 제한하는 만큼 수요응답형 버스나 교통비 지원 같은 이동 수단을 함께 늘려야 합니다. 면허 제도와 농촌 교통 대책을 한 법안 안에서 함께 다뤄야 한다고 생각합니다.

[마지막 1분] C A번 지원자께서 유료 우선통로 수익을 검색대와 인력에 다시 쓰면 일반 줄도 빨라진다고 하셨는데, 저는 그 약속을 어떻게 지키게 할지가 핵심이라고 봅니다. 공항이 일반 줄을 개선할수록 유료 통로가 덜 팔리는 구조이기 때문입니다. 좋은 취지만으로는 그 유인을 이기기 어렵습니다. 그래서 도입한다면 일반 통로의 대기 시간 상한을 정해 공개하고, 그 기준을 넘으면 유료 통로를 멈추게 하는 장치가 함께 있어야 합니다. 교통약자 무료 통로가 유료 통로 때문에 줄어들지 않도록 따로 정해 두는 것도 필요합니다. 그래야 선택이 강요로 바뀌지 않는다고 생각합니다.

[마지막 1분] B D번 지원자께서 병역 부담은 비슷해야 한다며 대체복무와 비교하셨는데, 저는 그 논리가 오히려 개편의 방향을 보여 준다고 생각합니다. 형평의 핵심이 부담의 크기라면, 특례를 없애는 대신 의무를 더 무겁고 확실하게 지게 하는 방법도 있습니다. 또 입영 연기를 30대 후반까지 허용하면 전성기는 지키면서 병역은 똑같이 이행하게 할 수 있습니다. 체육요원도 복무 기간은 34개월로 현역보다 길고, 봉사 544시간을 채워야 합니다. 이 봉사를 서류가 아니라 현장에서 확인하고, 어기면 바로 편입을 취소하면 됩니다. 폐지와 유지 사이에도 선택지가 있다고 생각합니다.

[마지막 1분] A B번 지원자께서 두 단계 규제면 책임을 지휘관에게 물을 수 있다고 하셨는데, 저는 그 전제가 아직 약하다고 생각합니다. 이번 전문가회의 보고서는 사람의 통제와 판단을 말하면서도 그 수준은 상황에 맞게 정하도록 열어 두었고, 구속력도 없습니다. 지휘관이 작동 범위를 정했어도 기계가 예상 밖으로 움직이면 고의나 과실을 증명하기 어렵습니다. 피해자는 결국 누구에게도 책임을 묻지 못합니다. 책임질 사람을 미리 정해 두는 것과 실제로 처벌할 수 있는 것은 다른 문제입니다. 그래서 규제를 택하더라도 사람을 직접 겨냥하는 자율공격만큼은 금지 대상에 넣어야 한다고 생각합니다.

세트 2 1 음주운전 재범자 조건부 면허 / 2 초고액 자산가 부유세 / 3 전세사기 피해 국가 보전 / 4 외국인 건강보험 요건 강화 / 5 AI 학습용 파괴적 스캔

1. 5년 안에 두 번 이상 음주운전으로 면허가 취소된 사람이 면허를 다시 받으면, 결격기간만큼 음주운전 방지장치를 단 차량만 운전할 수 있게 하는 조건부 면허가 2026년 10월 처음 발급되었다. 장치는 호흡에서 알코올이 감지되면 시동이 걸리지 않게 하며, 운전자는 정기 검사와 운행 기록 제출 의무를 진다. 재범이 잦은 음주운전으로부터 시민의 생명을 지키는 실효적 수단이라는 평가가 있다. 그러나 수백만 원의 비용을 본인이 부담하고 운전이 계속 감시된다는 점에서 지나친 제한이라는 비판도 제기된다. 음주운전 재범자에게 방지장치 설치를 조건으로 면허를 발급하는 제도가 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

2. 미국 캘리포니아주에서는 순자산 10억 달러가 넘는 거주자에게 자산의 5%를 한 차례 과세하는 '억만장자세'가 주민투표에 부쳐졌고, 프랑스에서는 순자산 1억 유로 이상인 초부유층에 매년 최소 2%를 과세하는 '주크만세'를 두고 논쟁이 벌어졌다. 찬성 측은 초고액 자산가가 자산을 팔지 않으면 세금을 내지 않아 실효세율이 일반 국민보다 낮으므로 정당한 몫을 걷어야 한다고 주장한다. 그러나 자산가와 자본이 빠져나가 세수가 오히려 줄고, 팔지 않은 자산에 대한 과세는 재산권을 지나치게 침해한다는 비판도 제기된다. 초고액 자산가에게 부유세를 부과하는 것이 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

3. 전세사기 특별법 시행 이후 정부가 인정한 피해자가 4만 명을 넘어섰다. 국회는 2026년 4월 법을 개정해, 경매·공매 등으로 피해자가 돌려받은 금액이 보증금의 3분의 1에 못 미치면 그 차액을 국가가 지원하는 최소보장제를 도입하였다. 서민의 주거 기반을 지키고 전세 시장 관리에 실패한 국가의 책임을 인정한 조치라는 평가가 있다. 그러나 개인 간 계약에서 생긴 손해를 세금으로 메우는 것은 다른 사기 피해자와의 형평에 어긋나고 계약 당사자의 확인 책임을 약화시킨다는 비판도 제기된다. 전세사기 피해를 국가가 직접 보전하는 것이 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

4. 정부는 2019년 국내에 6개월 이상 체류한 외국인의 건강보험 가입을 의무화했고, 2024년부터는 외국인이 피부양자가 되려면 원칙적으로 6개월 이상 국내에 거주하도록 하였다. 외국인 가입자 전체로는 2025년 1조 원이 넘는 흑자를 냈지만, 일부 국적에서 적자가 나면서 요건을 더 강화해 보험료를 내지 않고 혜택만 누리는 일을 막아야 한다는 주장이 나온다. 그러나 이주노동자 등의 의료 접근을 막고 특정 국적에 대한 차별을 낳는다는 비판도 제기된다. 외국인의 건강보험 가입 및 피부양자 요건을 강화하는 것에 찬성하는가, 반대하는가?

5. AI 기업 앤트로픽이 중고책을 대량으로 사들여 제본을 잘라내 스캔한 뒤 원본을 폐기하는 '파괴적 스캔'으로 학습 데이터를 모은 사실이 알려졌고, 국내 중고서점에도 해외 업체의 대량 구매 제안이 들어왔다. 미국 법원은 정당하게 산 책을 스캔해 학습에 쓴 것을 공정이용으로 보았고, 기술 발전과 구매자의 자유를 위해 허용해야 한다는 주장도 있다. 그러나 작가에게 아무런 대가 없이 창작물을 상업적으로 이용한다는 비판도 제기된다. AI 학습을 위한 중고책의 파괴적 스캔을 허용하는 것이 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

세트 2 발언 1 음주운전 재범자 조건부 면허 / 2 초고액 자산가 부유세 / 3 전세사기 피해 국가 보전 / 4 외국인 건강보험 요건 강화 / 5 AI 학습용 파괴적 스캔

[1차] A · 1 음주운전 재범자 조건부 면허 · 찬성 A번 지원자입니다. 저는 음주운전 재범자에게 방지장치 설치를 조건으로 면허를 주는 제도가 타당하다고 생각합니다.
첫 번째로, 재범을 막을 필요가 분명합니다. 2025년 음주운전 단속 약 10만 6천 건 가운데 44퍼센트가 재범이었습니다. 처벌과 면허 취소를 겪고도 다시 운전대를 잡는 사람이 이만큼 많다면, 처벌만으로는 부족하다는 뜻입니다. 그 피해는 술을 마시지 않은 다른 운전자와 보행자가 입습니다.
두 번째로, 효과가 확인된 수단입니다. 미국 질병통제예방센터가 여러 연구를 모아 보니, 장치를 단 동안 음주운전으로 다시 적발되는 비율이 비교 집단보다 중간값으로 67퍼센트 낮았습니다. 단속은 운이 나쁘면 걸리는 것이지만, 장치는 술을 마시면 아예 시동이 걸리지 않습니다.
세 번째로, 대상과 기간이 좁습니다. 헌법재판소는 2021년 음주운전을 두 번 이상 하면 무조건 무겁게 처벌하던 조항을 위헌으로 봤습니다. 10년도 더 지난 전력까지 똑같이 묶어 죄질이 가벼운 경우까지 지나치게 처벌한다는 이유였습니다. 이 제도는 다릅니다. 5년 안에 두 번 취소된 사람에게, 결격기간만큼만 적용됩니다. 형벌이 아니라 운전의 조건이고, 술을 마시지 않으면 운전은 그대로 할 수 있습니다. 면허를 오래 막는 것보다 생계를 덜 해칩니다.
술을 마시지 않은 시민의 생명이 걸린 문제인 만큼, 이 정도 조건은 감수해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] B · 2 초고액 자산가 부유세 · 반대 B번 지원자입니다. 저는 초고액 자산가에게 부유세를 매기는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. 자산을 팔지 않으면 세금을 피하는 빈틈이 있다는 점은 인정합니다. 하지만 부유세는 그 빈틈을 메우는 가장 거친 방법입니다.
첫 번째로, 걷겠다는 세금이 실제로 걷히지 않습니다. 1990년에는 OECD 12개 나라가 부유세를 걷었지만 2017년에는 4개 나라만 남았습니다. 걷는 돈에 비해 관리 비용이 크고, 부자들이 떠났기 때문입니다. 캘리포니아에서도 과세 기준일을 앞두고 래리 페이지 등 억만장자 여럿이 주를 떠났습니다. 주 의회 분석기관도 한 번에 큰돈이 들어오는 대신 매년 소득세 수입이 줄 수 있다고 봤습니다.
두 번째로, 팔지 않은 자산은 값을 정하기 어렵습니다. 상장 주식은 그렇다 쳐도 비상장 회사 지분이나 미술품은 평가하는 사람마다 값이 다릅니다. 현금이 없는 창업자는 세금을 내려고 주식을 팔아야 하고 경영권까지 흔들립니다. 손에 쥐지도 않은 이익에 세금을 매기면 원금을 깎아 먹게 됩니다.
세 번째로, 덜 침해적인 방법이 있습니다. 자산을 팔거나 물려줄 때 오른 만큼 확실히 과세하고, 주식을 담보로 큰돈을 빌려 쓰는 경우를 이익을 실현한 것으로 보는 방안도 논의됩니다. 프랑스 하원도 2025년 10월 주크만세를 부결했습니다. 기업 자산에까지 세금을 매기는 데 대한 반대가 컸습니다.
그래서 저는 재산 전체에 세금을 매기기보다, 이익이 실현되는 시점의 과세를 보완해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] C · 3 전세사기 피해 국가 보전 · 찬성 C번 지원자입니다. 저는 전세사기 피해를 국가가 최소한으로 보전하는 것이 타당하다고 생각합니다.
첫 번째로, 국가에도 책임이 있습니다. 전세사기는 수백 채를 가진 임대인이 보증금으로 다음 집을 사는 구조에서 터졌습니다. 그 자금줄이 된 전세대출과 보증보험은 국가가 만들고 보증한 제도였고, 기준이 느슨해 집값과 맞먹는 전세에도 보증이 나갔습니다. 국가가 판을 깔아 준 시장에서 생긴 피해라면, 순수한 개인 간 계약 문제로만 볼 수 없습니다.
두 번째로, 지원 범위가 좁습니다. 경매와 공매가 끝난 뒤 돌려받은 돈이 보증금의 3분의 1에 못 미칠 때 그 차액만 채웁니다. 피해자 인정 심사도 거쳐야 하고, 확보된 예산은 약 279억 원입니다. 이미 3분의 1 넘게 돌려받은 사람에게는 국가가 줄 돈이 없습니다. 다른 회수 방법을 다 쓴 뒤 남는 마지막 그물입니다.
세 번째로, 피해자는 혼자 일어서기 어렵습니다. 인정된 피해자는 4만 명을 넘었고 대부분 20대와 30대입니다. 사회 초년생에게 보증금은 전 재산인 경우가 많습니다. 국가는 이미 범죄로 목숨을 잃거나 크게 다친 피해자에게 구조금을 줍니다. 범인이 재산을 빼돌려 배상받을 길이 막혔다면, 다시 시작할 최소한의 바닥을 놓아 주는 것이 사회국가의 역할입니다.
모든 손해를 갚자는 것이 아니라 다시 일어설 발판을 주자는 것이므로, 이 제도는 타당하다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] D · 4 외국인 건강보험 요건 강화 · 반대 D번 지원자입니다. 저는 외국인의 건강보험 가입과 피부양자 요건을 지금보다 더 강화하는 것에 반대합니다. 보험료를 내지 않고 혜택만 받는 일을 막자는 목적은 정당합니다. 하지만 그 장치는 이미 마련되어 있습니다.
첫 번째로, 재정이 위험하다는 전제가 맞지 않습니다. 외국인 가입자는 2025년 보험료로 약 2조 5천억 원을 내고 급여로 1조 5천억 원을 받아, 1조 원 넘는 흑자를 냈습니다. 보험은 건강한 사람이 아픈 사람을 돕는 제도인데, 특정 국적의 적자만 떼어 내 요건을 조이는 것은 보험의 원리와 맞지 않습니다.
두 번째로, 이미 강화된 요건이 작동하고 있습니다. 2019년부터 6개월 넘게 머물면 가입이 의무이고, 2024년 4월부터는 피부양자도 원칙적으로 6개월을 살아야 합니다. 병원에서 본인 확인도 의무가 됐습니다. 입국하자마자 가족을 올려 수술만 받고 나가는 길은 이미 막혔습니다.
세 번째로, 외국인을 지나치게 다르게 대하면 평등에 어긋납니다. 헌법재판소는 2023년, 외국인은 보험료를 한 번만 밀려도 다음 달부터 예외 없이 급여를 막던 조항을 헌법불합치로 봤습니다. 출국하면 보험료를 걷기 어렵다는 차이는 인정하면서도, 예외를 전혀 두지 않은 것은 합리적 범위를 넘었다는 이유였습니다.
요건을 더 조이면 아파도 병원에 못 가는 이주노동자가 늘고, 병을 키워 응급실과 감염병 비용으로 돌아옵니다.
그래서 저는 요건 강화보다 부정 수급을 가려내는 관리에 집중해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] E · 5 AI 학습용 파괴적 스캔 · 찬성 E번 지원자입니다. 저는 정당하게 산 중고책을 AI 학습을 위해 파괴적으로 스캔하는 것을 허용하는 것이 타당하다고 생각합니다.
첫 번째로, 책의 수가 늘지 않습니다. 산 책 한 권을 잘라 스캔하고 원본은 버리니, 세상에 도는 책은 여전히 한 권입니다. 미국 법원은 앤트로픽 사건에서 이 점을 들어, 산 책을 디지털로 바꾼 것을 공정이용으로 봤습니다. 반면 해적판을 내려받은 부분은 공정이용으로 보지 않았고, 회사는 약 15억 달러의 합의금을 냈습니다. 정당하게 샀는지가 허용과 금지를 가르는 선이 될 수 있습니다.
두 번째로, 학습은 베끼는 것이 아니라 배우는 것입니다. AI는 책을 그대로 저장해 파는 것이 아니라, 많은 글에서 말의 규칙을 익힙니다. 미국 항소법원은 구글이 수천만 권을 스캔해 검색 서비스를 만든 것도 공정이용으로 봤습니다. 책을 대신하지 않고 새로운 쓰임을 만들었다는 이유였습니다. 일본도 저작물을 분석하는 목적이라면 허락 없이 쓸 수 있게 법에 정해 두었습니다.
세 번째로, 막으면 더 나쁜 길로 갑니다. 정당하게 사는 길까지 막으면 기업은 해적판이나 출처가 불분명한 데이터에 기댈 유인이 커집니다. 국내 중고서점에도 해외 업체의 대량 구매 제안이 들어왔듯, 우리만 막아서는 한국 책이 보호되지도 않고 한국어 AI만 뒤처집니다.
물론 AI가 책 내용을 그대로 내놓으면 그건 침해로 따로 막아야 합니다. 하지만 정당하게 산 책으로 학습하는 것 자체는 허용하는 것이 타당하다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] E · 1 음주운전 재범자 조건부 면허 · 반대 E번 지원자입니다. 저는 지금 방식의 조건부 면허 제도는 타당하지 않다고 생각합니다. A번 지원자께서 장치를 단 동안 재적발이 67퍼센트 줄었다고 하셨습니다. 재범을 막자는 목적과 그 효과는 저도 인정합니다. 문제는 그 효과가 오래가지 않고, 부담이 형편에 따라 달라진다는 점입니다.
첫 번째로, 장치를 떼면 효과가 사라집니다. A번 지원자께서 인용한 같은 미국 연구에서, 장치를 뗀 뒤의 재적발률은 장치를 쓰지 않은 사람과 비슷한 수준으로 돌아갔습니다. 상습 음주운전의 뿌리는 알코올 의존인 경우가 많은데, 이 제도에는 치료가 빠져 있습니다. 장치만 2년 달고 끝나면 재범은 미뤄질 뿐입니다.
두 번째로, 비용이 형편에 따라 다른 벌이 됩니다. 기기와 설치비 200만에서 300만 원을 본인이 모두 냅니다. 여유 있는 사람에게는 감수할 만한 돈이지만, 화물차나 배달로 먹고사는 사람에게는 운전을 포기하라는 말과 같습니다. 미국에서도 대상자 가운데 실제로 장치를 단 사람은 중간값 13퍼센트에 그쳤습니다. 장치를 피해 면허를 다시 따지 않으면, 그만큼 무면허 운전으로 빠질 위험이 커집니다.
세 번째로, 덜 침해적이면서 더 효과적인 방법이 있습니다. 소득에 따라 비용을 줄여 주고, 장치를 다는 동안 알코올 치료와 상담을 받게 하며, 기록에 문제가 없을 때만 떼게 하는 방식입니다. 운행 기록 제출도 음주 여부를 확인하는 데 필요한 범위로 좁혀야 합니다.
그래서 저는 장치 의무화만 밀어붙이기보다 치료와 비용 지원을 함께 갖춰야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] D · 2 초고액 자산가 부유세 · 찬성 D번 지원자입니다. 저는 초고액 자산가에게 부유세를 부과하는 것이 타당하다고 생각합니다. B번 지원자께서는 부자들이 떠나 세수가 줄고, 팔 때 과세하는 것으로 충분하다고 하셨습니다. 하지만 팔 때만 과세해서는 지금의 빈틈이 메워지지 않습니다.
첫 번째로, 초고액 자산가는 팔 필요가 없습니다. 주식을 팔지 않고 그걸 담보로 돈을 빌려 쓰다가 그대로 물려주면, 오른 가치에는 소득세가 붙지 않습니다. 미국 백악관 경제자문위원회는 최상위 400가구가 오른 주식 가치까지 소득으로 치면 실효세율이 8퍼센트 남짓이라고 분석했습니다. 월급을 받는 중산층보다 낮은 비율입니다. 팔 때까지 기다리자는 말은 사실상 과세하지 말자는 말과 같습니다.
두 번째로, 대상이 극소수입니다. 캘리포니아안은 순자산 10억 달러가 넘는 200명 남짓에게만 적용되고, 프랑스 주크만세도 1억 유로 이상 약 1,800명이 대상이었습니다. 세금을 내고 나도 재산 대부분은 남습니다. 일반 국민의 재산권 제한과는 무게가 다릅니다.
세 번째로, 이탈은 제도를 잘 짜면 막을 수 있습니다. 캘리포니아안은 올해 1월 1일 거주자를 기준으로 삼아, 그 뒤에 떠나도 세금을 피할 수 없게 했습니다. 주크만도 떠난 뒤 일정 기간 계속 과세하는 방안을 함께 제안했습니다. 자산 불평등이 커지면 정치적 영향력까지 한쪽으로 쏠립니다. 이를 바로잡는 것은 사회국

가의 정당한 역할입니다.
그래서 저는 대상을 극소수로 좁히고 이탈 방지 장치를 갖춘 부유세는 타당하다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] C · 4 외국인 건강보험 요건 강화 · 찬성 C번 지원자입니다. 저는 외국인의 건강보험 가입과 피부양자 요건을 강화하는 것에 찬성합니다. D번 지원자께서는 외국인 가입자 전체가 1조 원 넘는 흑자라며 강화할 필요가 없다고 하셨습니다. 하지만 전체 흑자가 개별 제도의 빈틈을 가려 주지는 않습니다.
첫 번째로, 흑자와 적자가 누가 내고 누가 쓰는지에 따라 갈립니다. 흑자가 큰 나라는 베트남, 네팔처럼 일하러 온 사람이 많은 나라입니다. 반면 2025년 중국 국적 가입자는 보험료보다 급여가 많아 409억 원 적자였습니다. 일하는 이주노동자가 낸 돈이 짧게 머무는 가족의 진료비로 빠져나간다면, 형평의 문제는 그대로 남습니다.
두 번째로, 헌법재판소 결정도 강화 자체를 막지 않습니다. 2023년 결정에서 헌재는, 외국인이 출국하면 보험료를 걷기 어렵다는 이유로 내국인보다 엄격한 급여 제한은 합리적이라고 봤습니다. 외국인 지역가입자의 세대를 배우자와 미혼 자녀로 좁힌 것도 가족관계를 확인하기 어렵다는 이유로 합리적이라고 했습니다. 문제 삼은 것은 예외를 전혀 두지 않은 점뿐입니다.
세 번째로, 건강보험은 물건을 사는 계약이 아니라 이 사회에 생활 기반을 둔 사람끼리 위험을 나누는 제도입니다. 6개월만 지나면 피부양자가 되는 지금 기준은 실제 생활 기반을 확인하기에 짧습니다. 공정하다는 믿음이 무너지면 외국인 전체에 대한 반감이 커지고, 가장 큰 피해는 성실한 가입자가 봅니다.
그래서 저는 피부양자 범위와 거주 요건을 실제 생활 기반에 맞게 강화해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] B · 3 전세사기 피해 국가 보전 · 반대 B번 지원자입니다. 저는 전세사기 피해를 국가 재정으로 직접 보전하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. C번 지원자께서는 국가가 전세대출과 보증으로 판을 깔았으니 책임이 있다고 하셨습니다. 제도 관리가 부실했다는 점은 저도 인정합니다. 하지만 책임을 지는 방식은 달라야 합니다.
첫 번째로, 다른 피해자와의 형평이 깨집니다. 범죄피해자 구조금도 목숨을 잃거나 크게 다친 경우로 한정되고, 재산 피해는 국가가 보전하지 않습니다. 보이스피싱이나 투자 사기로 전 재산을 잃은 사람도 마찬가지입니다. 전세사기만 국가가 갚아 주면 다른 피해자는 왜 안 되느냐는 물음에 답하기 어렵고, 보장 비율을 더 올리라는 요구도 계속될 것입니다.
두 번째로, 그 돈은 되찾기 어렵고 부담은 사기와 상관없는 국민이 집니다. 국가가 먼저 주고 나중에 임대인에게 받아낸다지만, 사기범은 이미 재산을 빼돌렸거나 빚이 많습니다. 2024년 선구제 후회수 법안이 폐기될 때도 회수할 수 없는 돈이 된다는 점이 핵심 쟁점이었습니다.
세 번째로, 국가의 책임은 다른 데서 지는 것이 맞습니다. 이미 LH가 피해 주택을 1만 채 넘게 사들여 피해자가 그 집에 계속 살 수 있게 하고 있습니다. 남은 일은 사기범의 재산을 끝까지 추적해 환수하고, 계약 전에 선순위 채권과 임대인의 체납 세금을 쉽게 확인하게 해 다음 피해를 막는 것입니다. 손해를 세금으로 메우면 그 확인을 할 이유가 약해집니다.
그래서 저는 직접 보전보다 주거 지원과 환수, 예방에 재정을 써야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] A · 5 AI 학습용 파괴적 스캔 · 반대 A번 지원자입니다. 저는 AI 학습을 위한 파괴적 스캔을 허용하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. E번 지원자께서는 원본을 없애니 책의 수가 늘지 않고, 미국 법원도 공정이용으로 봤다고 하셨습니다. 하지만 책 한 권 값을 낸 것과 그 책을 영원히 상업적으로 쓸 권리를 얻은 것은 다릅니다.
첫 번째로, 책을 샀다고 복제할 권리까지 산 것은 아닙니다. 책을 사면 되팔 수는 있지만, 베낄 권리는 여전히 작가에게 있습니다. 우리 법이 허락 없는 복제를 허용하는 경우도 개인이 비영리로 쓸 때로 한정됩니다. 일본 법원도 업체가 손님의 책을 대신 스캔해 준 사업을 침해로 봤고, 미국에서도 원본 파일을 지웠다며 디지털 음원을 되판 서비스는 침해로 판단됐습니다.
두 번째로, AI는 작가와 같은 시장에서 경쟁합니다. 사람은 책을 읽어도 쓸 수 있는 글의 양이 한정되지만, AI는 학습한 책과 비슷한 글을 끝없이 만들어 냅니다. 미국의 다른 AI 저작권 사건에서도 판사는 이런 시장 잠식을 경고했습니다. 앤트로픽 판결도 1심일 뿐이고, 유럽은 분석 목적이라도 저작권자가 거부하면 쓸 수 없게 합니다.
세 번째로, 작가에게 돌아가는 것이 없습니다. 중고책은 아무리 팔려도 작가에게 인세가 가지 않습니다. 기업은 중고책 한 권 값으로 그 책을 계속 학습에 쓰고, 작가는 자기 글로 만든 AI와 경쟁해야 합니다. 그러면 새 책을 쓸 이유가 줄고, 결국 AI가 배울 좋은 글도 줄어듭니다.
정당한 데이터가 필요하다면 저작권자와 이용 계약을 맺으면 되므로, 저는 파괴적 스캔 허용에 반대합니다. 이상입니다.

[마지막 1분] E C번 지원자께서 전세대출과 보증보험을 국가가 만들었으니 국가에도 책임이 있다고 하셨는데, 저는 책임을 지는 방식에 동의하기 어렵습니다. 보증 기준을 느슨하게 한 잘못은 기준을 바로잡고, 보증을 운영한 기관이 손실을 나누는 것으로 지는 것이 맞습니다. 일반 세금으로 차액을 메우면 전세를 살지 않는 국민과 월세 세입자까지 그 비용을 나눠 냅니다. 잘못한 곳이 부담하게 해야 책임과 부담이 맞아떨어집니다. 그리고 같은 재정이라면 사후 보전보다, 계약 전에 사기를 걸러 내는 확인 제도에 먼저 써야 한다고 생각합니다.

[마지막 1분] D A번 지원자께서 책을 샀다고 복제할 권리까지 산 것은 아니라고 하셨는데, 저는 그 말에 동의하면서도 결론은 금지가 아니라 보상이어야 한다고 생각합니다. 앤트로픽이 해적판 문제로 낸 약 15억 달러의 합의금은 작가와 출판사에게 돌아갑니다. 우리만 금지하면 한국 작가는 해외에서 자기 책이 학습되는 것을 막지도 못하고 보상도 받지 못합니다. 학습은 허용하되 출판계와 이용 계약을 맺게 하는 것이 작가에게 실제로 이익이라고 봅니다. 미국 법원도 해적판에는 책임을 물었듯, 허용의 조건을 엄격히 하면 작가의 몫을 지키면서 기술도 막지 않을 수 있습니다.

[마지막 1분] C E번 지원자께서 장치를 떼면 효과가 사라진다고 하셨는데, 저는 그것이 제도를 버릴 이유가 아니라 보완할 이유라고 생각합니다. 장치를 단 기간만이라도 재범이 줄면 그동안 지켜지는 생명이 있습니다. 또 장치에는 음주 상태로 시동을 걸려 한 기록이 남으니, 그 기록으로 치료가 필요한 사람을 가려낼 수 있습니다. 기록에 문제가 남은 사람은 기간을 늘리고 치료를 받게 하면, 효과가 오래가지 않는다는 우려도 줄일 수 있습니다. 장치 비용도 소득에 따라 덜어 주면 제도의 취지는 살리면서 형편에 따른 부담 차이도 줄일 수 있다고 봅니다.

[마지막 1분] B C번 지원자께서 피부양자 요건을 실제 생활 기반에 맞게 강화하자고 하셨는데, 저는 거주 기간을 일률적으로 늘리는 데에는 반대합니다. 결혼이민자처럼 처음부터 한국에 생활 기반을 둔 사람도 기간이 찰 때까지 보험 밖에 놓이게 됩니다. 문제는 기간의 길이가 아니라 실제로 여기서 사는지입니다. 출입국 기록으로 잠깐 들어왔다 치료만 받고 나가는 경우를 걸러 내는 편이, 성실한 가입자를 지키면서 빈틈을 막는 더 정확한 방법이라고 생각합니다. 요건을 조일수록 아픈 사람이 병원 대신 버티게 되고, 그 비용은 결국 응급실에서 더 크게 돌아옵니다.

[마지막 1분] A D번 지원자께서 기준일 거주자에게 과세하면 떠나도 피할 수 없다고 하셨는데, 저는 그 장치가 다른 문제를 만든다고 생각합니다. 법이 통과되기 전의 날짜를 기준으로 삼으면, 그때는 알 수 없던 세금을 나중에 지우는 셈이라 신뢰보호 원칙과 부딪힙니다. 또 한 번 붙잡아 둬도 다음 세대의 창업자와 자본은 처음부터 다른 곳을 택합니다. 이탈을 법으로 묶기보다 떠날 이유가 적은 실현 시점 과세를 다듬는 편이 낫다고 생각합니다. 특히 주식을 담보로 돈을 빌리는 순간을 실현으로 보면, D번 지원자께서 지적한 빈틈도 상당 부분 메울 수 있습니다.

세트 3 1 상속세 / 2 공무원 정년과 연금 개시 / 3 온라인 예측시장 베팅 / 4 가상자산 소득 과세 / 5 미확정 판결문 공개

1. 우리나라 상속세는 최고세율이 50%로 OECD 국가 가운데 높은 편이며, 상속세가 매겨진 사망자는 2024년 2만 명을 넘어 전체 사망자의 약 6%에 이르렀다. 상속세는 부의 대물림을 완화하고 출발선의 격차를 줄이며 복지 재원을 마련하는 장치라는 평가를 받는다. 그러나 이미 소득세를 낸 재산에 다시 과세하는 이중과세이고, 기업 승계를 어렵게 하며 자본의 해외 유출을 부른다는 비판도 제기된다. 상속세가 바람직한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

2. 공무원연금 지급개시 연령은 단계적으로 늦춰져 2033년 이후 퇴직자는 65세부터 연금을 받지만, 정년은 60세로 그대로여서 최대 5년의 소득 공백이 생긴다. 고령화로 연금 재정이 나빠지는 상황에서 세대 간 부담을 나누기 위한 불가피한 개혁이라는 평가가 있다. 그러나 기존 제도를 믿고 기여금을 낸 공무원의 신뢰를 저버리고 퇴직 후 생계를 위협한다는 비판도 제기된다. 정년은 60세로 두고 연금만 65세부터 지급하도록 한 법 개정이 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

3. 폴리마켓 같은 온라인 예측시장에서는 선거 결과나 사회적 사건의 발생 여부에 돈을 걸고 결과에 따라 수익이나 손실을 보며, 우리나라는 2026년 이를 도박으로 보아 접속을 차단하였다. 예측시장은 흩어진 정보를 모아 미래를 예측하고 성인의 선택권을 넓힌다는 평가를 받는다. 그러나 도박 중독과 내부정보 이용을 부추기고 공적 사건을 사행 거래의 대상으로 만든다는 비판도 제기된다. 온라인 예측시장을 통한 금전 베팅을 허용하는 것에 찬성하는가, 반대하는가?

4. 가상자산 소득 과세는 세 차례 미뤄진 끝에 2027년부터 연 250만 원을 넘는 이익에 22%를 매길 예정이다. 찬성 측은 가상자산으로 얻은 이익도 부담 능력을 늘리는 소득이므로 다른 소득처럼 과세해야 조세 형평에 맞는다고 본다. 그러나 일반 투자자의 상장주식 양도차익은 과세하지 않는 것과 맞지 않고, 해외 거래를 파악하기 어려워 국내 거래소 이용자만 부담을 진다는 비판도 제기된다. 개인의 가상자산 거래 소득에 과세하는 것이 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

5. 지금은 형사 판결서를 판결이 확정된 뒤에만 누구나 열람할 수 있으나, 2025년 국회는 확정되지 않은 형사 판결서도 열람할 수 있도록 형사소송법을 개정하였다. 판결 공개는 공개재판의 원칙을 실질화하고 사법 신뢰를 높인다는 평가를 받는다. 그러나 상급심에서 뒤집힐 수 있는 판결을 공개하면 무죄추정 원칙에 어긋나고, 이름을 가려도 당사자가 드러나 낙인이 남는다는 비판도 제기된다. 미확정 판결문을 공개하는 것이 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

세트 3 발언 1 상속세 / 2 공무원 정년과 연금 개시 / 3 온라인 예측시장 베팅 / 4 가상자산 소득 과세 / 5 미확정 판결문 공개

[1차] A · 1 상속세 · 찬성 A번 지원자입니다. 저는 상속세가 바람직한 제도라고 생각합니다. 다만 공제는 손볼 필요가 있다고 봅니다.
첫 번째로, 상속은 받는 사람이 일해서 번 돈이 아닙니다. 월급을 받는 사람은 첫 달부터 소득세를 냅니다. 그런데 부모에게 수십억 원을 물려받은 사람이 세금을 내지 않는다면, 일해서 번 돈이 일하지 않고 얻은 돈보다 더 무겁게 과세되는 셈입니다. 이중과세라는 비판도 있지만, 세금은 새로운 경제적 이익이 생길 때마다 매기는 것이고, 상속인에게는 이번에 처음 생긴 이익입니다.
두 번째로, 출발선의 격차를 줄입니다. 자산은 스스로 불어나기 때문에, 대를 거듭할수록 부모의 재산이 자녀의 기회를 정하게 됩니다. 우리 헌법은 재산권을 보장하면서도 그 행사가 공공복리에 맞아야 한다고 정합니다. 상속세는 재산을 빼앗는 것이 아니라, 세대가 바뀌는 때에 그 일부를 공동체로 돌려 다음 세대의 교육과 복지에 쓰게 하는 제도입니다.
세 번째로, 실제 부담은 일부에게만 갑니다. 2024년 상속세가 매겨진 사망자는 약 2만 1천 명으로, 전체 사망자의 6%가 조금 안 됩니다. 열에 아홉이 넘는 가정은 공제 덕분에 세금을 내지 않습니다. 다만 공제액이 1997년 이후 거의 그대로여서 집 한 채 가진 중산층까지 대상이 되는 문제는 있습니다. 이건 공제를 물가에 맞춰 올리면 풀 수 있습니다.
그래서 저는 상속세를 없애기보다 공제를 현실에 맞게 고쳐 유지하는 것이 바람직하다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] B · 2 공무원 정년과 연금 개시 · 타당하지 않음 B번 지원자입니다. 저는 정년은 60세로 둔 채 연금만 65세로 늦춘 개정은 타당하지 않다고 생각합니다. 고령화로 연금 재정이 어려워진 만큼 지급 시기를 늦출 필요는 인정합니다. 문제는 정년과 맞추지 않고 연금만 늦췄다는 점입니다.
첫 번째로, 국가가 정한 정년 때문에 생긴 공백을 개인에게 떠넘깁니다. 공무원은 60세가 되면 본인이 원해도 더 일할 수 없습니다. 퇴직을 정한 것도 국가이고, 연금을 늦춘 것도 국가입니다. 그런데 그 사이 최대 5년의 생계는 오로지 개인 몫입니다. 공무원은 겸직도 제한되어 재직 중에 따로 노후를 준비하기 어렵습니다.
두 번째로, 덜 무리한 방법이 있었습니다. 지금 공백을 메울 길은 조기퇴직연금뿐인데, 5년 일찍 받으면 평생 연금이 25% 줄어듭니다. 몇 년의 공백을 메우는 대가가 평생의 손실인 셈입니다. 정년을 연금 개시 연령에 맞춰 단계적으로 늘리거나 그 기간에 재고용하는 길이 있었는데, 연금만 먼저 늦췄습니다.
세 번째로, 신뢰를 지나치게 깨뜨립니다. 2009년 개정 때 국가는 새로 들어오는 공무원만 65세로 하고, 기존 공무원은 60세 지급을 유지했습니다. 이 약속을 믿고 수십 년 기여금을 낸 사람들의 지급 시기를 2015년에 다시 늦춘 것입니다. 지난달 헌법재판소도 이 조항을 합헌으로 봤지만, 재판관 여덟 명 중 네 명은 정년 직후 연금을 받으리라는 신뢰는 보호할 가치가 있다며 위헌 의견을 냈습니다.
그래서 저는 연금 개시를 늦추려면 정년 연장을 함께 했어야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] C · 3 온라인 예측시장 베팅 · 반대 C번 지원자입니다. 저는 온라인 예측시장에서 돈을 거는 것을 허용하는 데 반대합니다. 흩어진 정보를 모아 미래를 내다본다는 장점과 성인의 선택을 존중해야 한다는 주장도 이해합니다. 하지만 이 시장에는 다른 도박에 없는 위험이 있습니다.
첫 번째로, 결과를 미리 아는 사람이 돈을 걸 수 있습니다. 올해 1월 미국이 베네수엘라 마두로 대통령을 체포하기 몇 시간 전, 가입한 지 몇 주 된 계정이 3만 2천 달러를 걸어 40만 달러 넘게 벌었습니다. 주식은 공시와 거래 기록으로 내부자 거래를 잡아냅니다. 하지만 군사 작전이나 정부 발표처럼 아는 사람이 정해져 있지 않은 사건은 누가 내부자인지조차 가리기 어렵습니다.
두 번째로, 공적 사건이 돈벌이 대상이 됩니다. 선거에 큰돈을 건 사람은 결과를 바꾸고 싶은 동기가 생깁니다. 우리나라에서도 지난 6월 지방선거 결과에 돈을 건 이용자들을 경찰이 수사하고 있습니다. 승부조작은 경기 하나를 망치지만, 선거와 정책이 베팅 대상이 되면 민주적 결정에 대한 신뢰가 흔들립니다.
세 번째로, 허용하면 참여하는 사람 자체가 늘어납니다. 합법이 되면 거부감이 줄고, 휴대전화로 하루 종일 거래할 수 있습니다. 규제로 한 사람의 피해를 줄여도 이용자가 크게 늘면 중독과 가계 손실은 전체로 더 커집니다. 우리 법이 내국인 카지노를 한 곳만 허용하고 장소와 시간을 묶어 두는 것도 이 때문입니다.
그래서 저는 예측시장 베팅은 지금처럼 막는 것이 맞다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] D · 4 가상자산 소득 과세 · 찬성 D번 지원자입니다. 저는 개인의 가상자산 거래 소득에 과세하는 것이 타당하다고 생각합니다. 2027년부터 1년에 250만 원을 넘는 이익에 22%를 매기기로 한 지금의 방향이 맞다고 봅니다.
첫 번째로, 소득이 있는 곳에 세금이 있어야 합니다. 월급 300만 원을 받는 직장인은 매달 세금을 냅니다. 그런데 코인으로 수천만 원을 번 사람이 한 푼도 내지 않는다면, 버는 방법이 다르다는 이유만으로 부담이 달라집니다. 조세 평등은 같은 부담 능력에는 같은 세금을 매기라는 뜻입니다. 이 과세는 2020년에 이미 법으로 정해졌는데 세 번이나 미뤄졌습니다. 더 미루면 불공평이 그대로 남습니다.
두 번째로, 상장주식과 다르게 볼 이유가 있습니다. 일반 투자자의 주식 양도차익에 세금을 매기지 않는 것은 기업에 돈을 대는 자본시장을 키우려는 정책적 배려입니다. 가상자산은 기업의 자금 조달과 거리가 멀고, 가격 변동과 사기 위험이 커서 수사와 감독에 공공 비용이 많이 듭니다. 이익을 본 사람이 그 비용을 일부 나누는 것은 합리적입니다.
세 번째로, 해외 거래를 못 잡는다는 문제는 줄어들고 있습니다. 우리나라는 OECD가 만든 암호화자산 정보교환 체계에 참여해, 2027년부터 다른 나라들과 거래 정보를 해마다 주고받습니다. 국내 거래소 이용자만 낸다는 걱정은 과세를 미룰 이유가 아니라 이런 공조를 넓힐 이유입니다.
그래서 저는 예정대로 2027년부터 과세하는 것이 타당하다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] E · 5 미확정 판결문 공개 · 찬성 E번 지원자입니다. 저는 확정되지 않은 판결문도 공개하는 것이 타당하다고 생각합니다. 다만 개인정보를 가리는 장치는 꼼꼼하게 갖춰야 합니다.
첫 번째로, 판결 공개는 공개재판의 본래 모습입니다. 우리 헌법은 재판의 심리와 판결을 공개하도록 정합니다. 법정에서 판결을 선고할 때는 누구나 들을 수 있는데, 그 판결문은 상급심이 끝날 때까지 몇 년씩 볼 수 없다는 것은 앞뒤가 맞지 않습니다. 국민이 판결의 이유를 읽을 수 있어야 재판을 제대로 감시하고 비판할 수 있습니다.
두 번째로, 판결의 질과 일관성이 높아집니다. 판결문이 공개된다는 것을 알면 판사는 이유를 더 충실하게 씁니다. 비슷한 사건에서 다른 법원이 어떻게 판단했는지 볼 수 있어야 들쭉날쭉한 양형도 줄어듭니다. 지금은 하급심 판결이 잘 공개되지 않아, 피고인과 변호인이 최신 판결을 찾기 어렵다는 불만이 오래 나왔습니다.
세 번째로, 이미 해 본 제도입니다. 민사·행정 사건은 2023년부터 확정되지 않은 판결서도 열람할 수 있습니다. 미국은 하급심 형사 판결과 사건 기록까지 온라인으로 볼 수 있습니다. 무죄추정이 걱정된다면 아직 확정되지 않았다는 사실을 판결문에 분명히 표시하고, 이름과 직업처럼 사람을 알아볼 수 있는 정보를 가리면 됩니다.
그래서 저는 2027년 시행에 맞춰 비실명 처리 기준을 다듬어 공개하는 것이 타당하다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] E · 1 상속세 · 반대 E번 지원자입니다. 저는 지금과 같은 상속세는 바람직하지 않다고 생각합니다. A번 지원자께서는 상속이 일하지 않고 얻은 이익이고, 상속세가 출발선의 격차를 줄인다고 하셨습니다. 형평이라는 목적에는 동의합니다. 하지만 그 수단으로 지금의 상속세가 적절한지는 의문입니다.
첫 번째로, 한 재산에 세금이 겹칩니다. 부모는 그 재산을 모으면서 소득세와 재산세를 이미 냈습니다. 그런데 사망을 이유로 다시 최대 50%, 최대주주 주식이면 평가액을 올려 사실상 60%까지 매깁니다. 이 최고세율은 OECD 38개국 가운데 두 번째로 높습니다. 평생 모은 재산을 쓰지 않고 자녀에게 남겼다는 이유로 더 무거운 부담을 지는 셈입니다.
두 번째로, 덜 무거운 방법이 있습니다. 캐나다는 상속세가 없는 대신, 사망할 때 재산을 판 것으로 보고 그동안 오른 가격에만 세금을 매깁니다. 스웨덴도 2000년대 중반에 상속세를 없앴습니다. 일하지 않고 얻은 이익이 문제라면 오른 만큼에 과세하면 되지, 재산 전체에 다시 세금을 매길 이유는 없습니다.
세 번째로, 부담이 이미 중산층까지 내려왔습니다. 공제액이 1997년 이후 묶이면서 상속세 대상자는 2020년 약 1만 명에서 2024년 2만 1천 명으로 4년 만에 두 배가 됐습니다. 부자의 세금이라던 상속세가 아파트 한 채 남긴 가정의 걱정이 된 것입니다.
그래서 저는 상속세를 오른 가격에만 매기는 자본이득 과세로 바꾸는 것이 바람직하다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] D · 2 공무원 정년과 연금 개시 · 타당함 D번 지원자입니다. 저는 공무원 연금 지급 시기를 65세로 늦춘 개정은 타당하다고 생각합니다. B번 지원자께서는 정년과 연금 사이 5년의 공백을 개인에게 떠넘긴다고 하셨습니다. 공백 문제는 저도 인정합니다. 다만 그건 정년을 손볼 문제이지, 연금 개정을 되돌릴 이유는 아니라고 봅니다.
첫 번째로, 연금이 버틸 수 있어야 연금도 받습니다. 공무원연금은 이미 2001년부터 적자가 나서 해마다 국가 예산으로 메워 왔습니다. 평균수명이 늘어 연금을 받는 기간이 길어졌는데 받는 시기를 그대로 두면, 그 부담은 지금 세금을 내는 청년 세대와 앞으로 들어올 공무원에게 넘어갑니다.
두 번째로, 다른 국민과의 형평입니다. 국민연금도 2033년까지 지급 연령을 65세로 늦추고 있고, 민간 직장인도 60세 정년 뒤 같은 공백을 겪습니다. 공무원만 정년 직후 연금을 받게 하면 세금으로 공무원에게 더 나은 조건을 보장하는 셈입니다.
세 번째로, 신뢰를 무시한 개정도 아닙니다. 헌법재판소는 지급 연령이 그동안 여러 번 바뀌어 와서 늦춰질 수 있다는 것을 예상할 수 있었고, 퇴직 연도에 따라 62세부터 65세까지 단계적으로 올리는 경과 규정이 있으며, 감액된 연금을 일찍 받는 길도 열려 있다는 이유로 합헌이라고 봤습니다. 한 번에 바꾼 것이 아니라 18년에 걸쳐 나눠 바꾼 것입니다.

그래서 저는 개정은 타당하고, 공백은 정년 연장이나 재고용으로 따로 풀어야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] C · 4 가상자산 소득 과세 · 반대 C번 지원자입니다. 저는 개인의 가상자산 소득에 지금 방식으로 과세하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. D번 지원자께서는 소득이 있는 곳에 세금이 있어야 하고, 해외 거래도 국제 공조로 잡을 수 있다고 하셨습니다. 과세 원칙 자체에는 반대하지 않습니다. 문제는 지금 제도가 오히려 형평을 깬다는 점입니다.
첫 번째로, 비슷한 투자끼리 형평이 맞지 않습니다. 일반 투자자는 국내 상장주식으로 수억 원을 벌어도 양도소득세를 내지 않습니다. 국회는 2024년에 주식 투자 이익에 매기려던 금융투자소득세도 없앴습니다. 그런데 같은 위험을 지고 투자한 코인에는 250만 원만 넘어도 22%를 매깁니다. 같은 부담 능력에는 같은 세금이라는 원칙이라면 이 차이부터 설명해야 합니다.
두 번째로, 이익 계산이 정확하지 않습니다. 가상자산은 기타소득으로 분류되어 올해 손실을 다음 해 이익에서 뺄 수 없습니다. 여러 거래소와 개인 지갑을 오가면 취득가액을 증명하기도 어렵습니다. 실제로 번 돈보다 많이 과세될 수 있습니다.
세 번째로, 성실한 사람만 냅니다. 국내 거래소는 거래 자료를 과세 당국에 내지만, 해외 거래소와 탈중앙화 거래소는 파악이 어렵습니다. 정보교환 체계도 참여하지 않은 나라와 개인 지갑까지는 닿지 않습니다. 결국 국내에서 투명하게 거래한 사람만 세금을 내고, 투자자는 감독이 어려운 해외로 옮겨 갈 이유가 생깁니다.
그래서 저는 손실 이월과 주식 과세와의 균형부터 갖춘 뒤에 과세해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] B · 3 온라인 예측시장 베팅 · 찬성 B번 지원자입니다. 저는 온라인 예측시장을 통한 베팅을 조건을 붙여 허용하는 것에 찬성합니다. C번 지원자께서는 내부자 거래, 공적 사건의 상품화, 이용자 증가를 들어 금지를 주장하셨습니다. 하지만 금지는 위험을 줄이지 못하고 보이지 않는 곳으로 밀어낼 뿐입니다.
첫 번째로, 막아도 거래는 사라지지 않습니다. 폴리마켓은 접속을 차단해도 가상자산으로 우회해 거래할 수 있고, 서울 강수량을 맞히는 상품이 있을 만큼 한국 이용자도 있습니다. 해외에서 거래하다 돈을 떼여도 구제받을 길이 없습니다. 국내에서 허가받은 사업자가 본인 확인, 고객 자산 분리, 거래 기록 보관을 하게 해야 이용자를 지킬 수 있습니다.
두 번째로, 내부자 거래는 감독 안에 있어야 잡힙니다. 미국은 예측시장을 상품선물거래위원회가 감독해서 사기와 내부자 거래를 제재할 수 있습니다. 공직자의 거래를 금지하고 선거처럼 민감한 상품은 빼는 식으로 범위를 좁히면 됩니다.
세 번째로, 성인의 선택은 존중해야 합니다. 대법원은 강원랜드 사건에서 카지노 이용자도 스스로 선택한 손실은 스스로 진다는 자기책임 원칙을 확인했습니다. 다만 출입 제한을 요청받은 사람을 들여보낸 경우처럼 법이 정한 보호를 어기면 사업자도 책임을 질 수 있다고 했습니다. 예측시장도 1인당 한도와 출입 제한 같은 장치를 두면 자유와 보호를 함께 지킬 수 있습니다.
그래서 저는 전면 금지가 아니라 허가제로 조건을 붙여 허용하는 것이 맞다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] A · 5 미확정 판결문 공개 · 반대 A번 지원자입니다. 저는 확정되지 않은 형사 판결문까지 공개하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. E번 지원자께서는 공개재판의 원칙과 판결의 질, 이미 민사에서 해 본 제도라는 점을 들어 찬성하셨습니다. 재판을 투명하게 하자는 목적에는 동의합니다. 하지만 아직 끝나지 않은 형사재판에서는 공개로 얻는 것보다 잃는 것이 큽니다.
첫 번째로, 무죄추정 원칙과 부딪힙니다. 1심 유죄 판결이 항소심에서 무죄로 바뀌는 일은 드물지 않습니다. 그런데 1심 판결문이 먼저 돌면 언론과 인터넷은 그 내용을 사실로 받아들입니다. 나중에 무죄가 확정돼도 이미 퍼진 판결문과 낙인은 되돌릴 수 없습니다. 피해가 크고 오래가며 회복도 어렵습니다.
두 번째로, 이름을 가려도 사람이 드러납니다. 형사 판결문에는 범행 경위, 가족 관계, 직장, 피해자의 진술까지 자세히 적힙니다. 보도된 사건이라면 이 정보만으로 누구인지 쉽게 알 수 있습니다. 특히 성범죄 사건에서는 피고인뿐 아니라 피해자까지 다시 드러날 수 있습니다.
세 번째로, 덜 침해적인 방법이 있습니다. 민사 판결과 달리 형사 판결은 한 사람이 범죄를 저질렀는지를 다룹니다. 확정 판결의 공개를 넓히고 검색을 쉽게 하거나, 미확정 판결은 사회적 관심이 큰 사건에 한해 법원이 요지만 공개하는 방법이 있습니다. 판결의 질을 높이려는 목적도 확정 판결 공개로 충분히 이룰 수 있습니다.
그래서 저는 형사 미확정 판결문은 전면 공개가 아니라 제한적으로 공개해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[마지막 1분] E B번 지원자께서 막아도 거래는 사라지지 않으니 차라리 국내에서 허가하고 감독하자고 하셨는데, 저는 생각이 다릅니다. 감독이 있는 미국에서도 마두로 체포 직전에 돈을 건 계정은 누구인지조차 바로 밝혀지지 않았습니다. 미국 상품선물거래위원회는 직원이 증권거래위원회의 8분의 1 정도라 모든 거래를 따라가기 어렵다는 지적도 나옵니다. 감독 기관이 있다는 것과 실제로 잡아낼 수 있다는 것은 다릅니다. 또 국가가 허가하면 믿을 만한 시장이라는 신호가 되어 새로운 이용자가 몰립니다. 우회 거래는 차단과 단속으로 줄이는 것이 맞다고 생각합니다.

[마지막 1분] D A번 지원자께서 미확정 판결문이 퍼지면 낙인이 남는다고 하셨는데, 저는 오히려 반대라고 봅니다. 1심 판결은 이미 공개된 법정에서 선고되고, 사회적 관심이 큰 사건은 그날 바로 보도됩니다. 지금은 판결문을 볼 수 없으니 사람들은 몇 줄짜리 기사와 짐작으로 판단합니다. 판결문이 있으면 법원이 어떤 증거를 왜 믿었는지, 어떤 주장이 받아들여지지 않았는지까지 확인할 수 있습니다. 1심이 어디에 다툼의 여지를 남겼는지도 보이니, 오히려 성급한 단정을 막을 수 있습니다. 낙인은 판결문보다 정보가 부족할 때 더 쉽게 생깁니다. 피해자 보호는 비실명 처리 기준을 엄격하게 하면 된다고 생각합니다.

[마지막 1분] C A번 지원자께서 상속세는 새로 생긴 이익에 매기는 세금이라고 하셨는데, 그 논리라면 지금의 방식부터 고쳐야 합니다. 지금은 물려받는 사람이 아니라 남긴 재산 전체에 세율을 매깁니다. 그래서 자녀 넷이 나눠 받아도 한 사람이 다 받은 것과 같은 높은 세율이 붙습니다. 실제로 받은 몫에 비해 세금이 무거워지는 것입니다. 정부가 받은 만큼에 세금을 매기는 유산취득세로 바꾸겠다고 발표했던 것도 이 때문입니다. 상속세를 유지하더라도 받는 사람의 부담 능력에 맞게 고치는 것이 A번 지원자의 논리에도 맞는다고 생각합니다.

[마지막 1분] B C번 지원자께서 주식은 과세하지 않으면서 코인만 과세하는 것은 형평에 어긋난다고 하셨는데, 저는 비교의 방향이 반대라고 봅니다. 주식도 대주주는 이미 양도소득세를 냅니다. 일반 투자자 비과세는 자본시장을 키우려고 둔 예외이고, 예외가 있다고 해서 다른 곳까지 넓혀야 하는 것은 아닙니다. 손실을 이월할 수 없다는 지적은 맞습니다. 하지만 그건 법을 고쳐 손실 공제를 넣으면 될 문제이지, 세 번이나 미룬 과세를 또 미룰 이유는 아니라고 생각합니다. 이익이 큰 사람부터 공평하게 매기는 쪽으로 넓혀 가는 것이 형평에 맞습니다.

[마지막 1분] A D번 지원자께서 공백은 정년 연장으로 따로 풀면 된다고 하셨는데, 문제는 순서라고 생각합니다. 연금 개시 연령은 이미 2015년에 정해져 지금 퇴직하는 공무원은 62세부터 받습니다. 반면 정년 연장은 아직 논의 단계이고, 거론되는 안도 2028년 이후부터 몇 년에 걸쳐 올리는 방식입니다. 그 사이 퇴직하는 사람은 공백을 그대로 겪고, 그 몇 년의 생계는 오로지 개인이 감당해야 합니다. 헌법재판소에서 위헌 의견을 낸 재판관도 지급 연령에 맞춰 정년을 늘리는 입법이 필요하다고 했습니다. 연금을 늦췄다면 정년도 함께 맞춰야 합니다.

세트 4 1 수사권·기소권 분리 / 2 경기 중 사망 사고와 형사책임 / 3 교통 마비 집회 제한 / 4 자율주행차 인명 구호 우선순위 / 5 AI 얼굴인식 CCTV

1. 지난 10월 2일 검찰청이 폐지되고, 기소와 공소 유지만 맡는 공소청과 중대범죄 수사를 전담하는 중대범죄수사청이 출범하였다. 검사는 직접 수사는 물론 경찰이 송치한 사건의 보완수사도 할 수 없고, 경찰에 보완수사를 요구할 수 있을 뿐이다. 찬성 측은 수사와 기소를 한 기관이 독점하던 구조를 깨 권한 남용과 표적 수사를 막을 수 있다고 평가한다. 그러나 사건이 기관 사이를 오가며 수사가 늦어지고 경찰 수사를 견제할 장치가 약해진다는 비판도 제기된다. 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 것이 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

2. 이달 초 스페인 2부리그 경기에서 공을 다투던 골키퍼가 뛰어오르며 든 무릎에 가슴을 맞은 공격수가 쓰러졌고, 병원으로 옮겨졌으나 11월 3일 숨졌다. 골키퍼는 과도한 힘을 쓴 반칙으로 퇴장당했다. 생명을 앗아 간 위험한 반칙까지 경기의 일부로 볼 수는 없으므로 형사책임을 물어야 한다는 주장이 있다. 그러나 축구는 원래 신체 충돌을 전제로 한 경기이고 징계와 손해배상으로 충분하다는 비판도 제기된다. 경기 중 충돌로 상대 선수가 사망한 경우 가해 선수에게 형사책임을 물어야 하는지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

3. 집회는 사회적 약자가 자신의 목소리를 공적으로 내는 중요한 통로이지만, 주요 도로를 장시간 점거해 차량 통행을 막는 집회를 법으로 제한해야 한다는 논의가 이어지고 있다. 찬성 측은 집회와 무관한 시민의 출퇴근과 응급차량 통행까지 막는 것은 집회의 자유가 허용하는 범위를 넘는다고 본다. 그러나 집회는 본래 불편을 통해 사회의 관심을 끄는 수단이고, 교통을 이유로 한 제한이 소수자의 목소리를 막을 수 있다는 비판도 제기된다. 교통을 장시간 마비시키는 집회를 법으로 제한하는 것에 찬성하는가, 반대하는가?

4. 자율주행차가 사고를 피할 수 없을 때 탑승자와 보행자 중 누구를 먼저 보호할지는 법적 기준 없이 제조사의 알고리즘 설계에 맡겨져 있다. 찬성 측은 생명이 걸린 기준이 회사마다 달라서는 안 되므로 국가가 법률로 우선순위와 판단 원칙을 정해야 한다고 주장한다. 그러나 사고 상황은 매우 다양해 획일적 기준이 오히려 피해를 키우고, 나이나 탑승 여부로 생명의 가치를 나누는 차별을 법이 승인하게 된다는 비판도 제기된다. 자율주행차 사고 시 인명 구호 우선순위를 법제화하는 것이 타당한지에 대한 지원자의 의견을 제시하시오.

5. 공공장소 CCTV에 AI 얼굴인식 기술을 붙여 수배자나 실종자를 실시간으로 찾아내자는 논의가 나오고 있다. 영국은 경찰의 실시간 얼굴인식 장비를 늘리기로 했고, EU는 이를 원칙적으로 금지하되 좁은 예외만 두었다. 찬성 측은 범죄 대응이 빨라지고 시민의 안전이 높아진다고 본다. 그러나 개인정보 자기결정권 침해, 오인식 피해, 국가의 상시 감시를 우려하는 비판도 제기된다. 공공장소에서 AI 얼굴인식 CCTV를 허용하는 것에 찬성하는가, 반대하는가?

세트 4 발언 1 수사권·기소권 분리 / 2 경기 중 사망 사고와 형사책임 / 3 교통 마비 집회 제한 / 4 자율주행차 인명 구호 우선순위 / 5 AI 얼굴인식 CCTV

[1차] A · 1 수사권·기소권 분리 · 찬성 A번 지원자입니다. 저는 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 것이 타당하다고 생각합니다.
첫 번째로, 자기가 수사한 사건을 자기가 기소하면 판단이 치우칩니다. 오래 공들여 수사한 검사일수록 그 사건을 기소할 이유를 찾게 됩니다. 기소는 수사가 제대로 됐는지 한 걸음 떨어져 따져 보는 단계여야 하는데, 같은 사람이 하면 그 점검이 사라집니다. 수사한 사람과 기소를 판단하는 사람이 달라야 무리한 기소가 걸러집니다.
두 번째로, 권한이 한 곳에 몰리면 견제가 어렵습니다. 그동안 검찰은 수사를 시작할 권한, 기소할 권한, 기소하지 않을 권한을 모두 가졌습니다. 그래서 누구를 수사하고 누구를 덮는지가 정치적 논란이 될 때마다 결론을 내리는 것도 검찰이었습니다. 영국은 경찰이 수사하고 별도의 기소 기관이 기소를 맡아 서로를 점검합니다. 권한을 나누면 한 기관의 잘못을 다른 기관이 짚을 수 있습니다.
세 번째로, 경찰을 통제할 수단은 남아 있습니다. 검사는 경찰에 보완수사를 요구할 수 있고, 법을 어기거나 인권을 침해한 수사는 시정을 요구할 수 있으며, 경찰이 송치하지 않은 사건은 재수사를 요구할 수 있습니다. 직접 수사하지 않아도 기록을 보고 고칠 점을 짚는 방식으로 충분히 통제할 수 있습니다. 검사가 수사 기록을 들여다보고 바로잡을 통로는 그대로 남아 있는 것입니다.
그래서 저는 수사와 기소를 나누는 것이 권한 남용을 막는 올바른 방향이라고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] B · 2 경기 중 사망 사고와 형사책임 · 찬성 B번 지원자입니다. 저는 경기 중 충돌로 상대 선수가 숨졌고 그 행위가 경기 규칙을 크게 벗어난 위험한 행위였다면, 가해 선수에게 형사책임을 물어야 한다고 생각합니다.
첫 번째로, 경기장이라고 법이 멈추지는 않습니다. 선수가 경기에 나선다는 것은 통상적인 몸싸움과 그로 인한 부상을 받아들인다는 뜻입니다. 하지만 무릎을 높이 들어 상대의 가슴을 치는 것까지 동의했다고 볼 수는 없습니다. 이번 사건에서도 심판은 과도한 힘을 쓴 반칙으로 골키퍼를 퇴장시켰습니다. 동의한 범위를 벗어난 위험은 일반 형사법이 다룰 문제입니다.
두 번째로, 우리 법원도 운동경기라고 주의의무를 면제하지 않았습니다. 대법원은 골프 경기 중 친 공에 경기보조원이 다친 사건에서, 경기 참가자도 규칙을 지키고 주위를 살펴 다른 사람이 다치지 않게 할 주의의무가 있다고 보고 과실치상을 인정했습니다. 경기 중이라는 사정은 주의의무의 정도를 따질 때 고려할 일이지, 책임을 없애 주는 이유는 아니라는 것입니다.
세 번째로, 징계만으로는 결과에 맞는 책임이 되지 않습니다. 퇴장이나 몇 경기 출장 정지는 경기 질서를 위한 제재입니다. 한 사람의 생명이 사라진 일을 그것으로 끝내면 유족도 사회도 납득하기 어렵습니다. 다른 선수들도 위험한 플레이를 경계할 이유가 약해집니다.
그래서 저는 위험한 반칙으로 생명을 잃게 했다면 과실치사의 책임을 물어야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] C · 3 교통 마비 집회 제한 · 찬성 C번 지원자입니다. 저는 교통을 장시간 마비시키는 집회를 법으로 제한하는 것에 찬성합니다.
첫 번째로, 집회의 자유도 다른 사람의 권리와 함께 지켜져야 합니다. 출근길 직장인, 병원에 가야 하는 환자, 물건을 실어 나르는 화물 기사는 그 집회와 아무 관계가 없습니다. 이들의 이동을 몇 시간씩 막는 것은 의견을 알리는 것을 넘어 다른 시민에게 일방적인 희생을 지우는 것입니다. 특히 구급차가 막히면 되돌릴 수 없는 피해가 생깁니다.
두 번째로, 미리 정한 기준이 있어야 피해를 막을 수 있습니다. 지금도 대법원은 집회가 신고한 범위를 크게 벗어나 도로 통행을 불가능하게 하거나 현저히 곤란하게 하면 일반교통방해죄가 된다고 봅니다. 하지만 이는 사후 처벌이라 이미 도로가 막힌 뒤에야 작동합니다. 출퇴근 시간대, 점거할 수 있는 차로 수, 점거 시간에 미리 기준을 두면 막히기 전에 조정할 수 있습니다. 예를 들어 출퇴근 시간에는 차로 일부를 비워 두게 하는 식입니다. 집회를 금지하는 것이 아니라 방식만 조정하는 것입니다.
세 번째로, 잃는 것보다 지키는 것이 큽니다. 인도나 광장, 일부 차로에서 열어도 주장은 충분히 전달됩니다. 반면 도로 전체가 몇 시간 막히면 그 길을 지나야 하는 수많은 시민의 하루가 흔들립니다. 시민의 반감이 커지면 집회가 전하려던 메시지까지 외면받게 됩니다.
그래서 저는 장시간 교통을 막는 집회에 시간과 방식의 기준을 두는 제한이 타당하다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] D · 4 자율주행차 인명 구호 우선순위 · 반대 D번 지원자입니다. 저는 자율주행차 사고 시 인명 구호 우선순위를 법률로 정하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. 생명이 걸린 판단을 기업에만 맡길 수 없다는 문제의식에는 공감합니다. 하지만 순위를 법에 적는 것은 다른 문제입니다.
첫 번째로, 순위를 정하는 순간 법이 생명에 값을 매기게 됩니다. 어린이를 먼저, 다수를 먼저라고 적으면 노인이나 소수는 법이 덜 보호하는 생명이 됩니다. 독일 헌법재판소는 납치된 여객기를 격추할 수 있게 한 법을 무효로 보면서, 다른 사람을 구하려고 무고한 승객의 생명을 국가가 희생시키는 것은 사람을 수단으로 다루는 것이라 인간의 존엄에 반한다고 했습니다. 누구를 희생할지 국가가 미리 정해 두는 것도 같은 문제입니다.
두 번째로, 실제 사고는 순위표대로 일어나지 않습니다. 속도, 노면, 남은 거리, 주변 차량에 따라 방향을 트는 것이 오히려 더 큰 사고를 부르기도 합니다. 법에 적힌 순위가 그 순간 가장 안전한 제동을 방해할 수 있습니다.
세 번째로, 사회적 합의가 아직 없습니다. 여러 나라 사람들에게 누구를 살릴지 고르게 한 MIT 연구를 보면 그 선호가 문화권마다 크게 달랐습니다. 합의 없이 순위를 법으로 박아 두면 기술이 발전해도 바꾸기 어렵습니다.
그래서 저는 순위가 아니라 나이나 성별로 차별하지 말라는 금지 원칙과 사고 기록 공개 같은 절차만 법에 두는 것이 맞다고 생각합니다. 이상입니다.

[1차] E · 5 AI 얼굴인식 CCTV · 반대 E번 지원자입니다. 저는 공공장소에서 AI 얼굴인식 CCTV를 허용하는 것에 반대합니다. 강력범죄를 막고 실종자를 빨리 찾자는 목적은 정당하고, 효과가 있다는 것도 인정합니다. 하지만 그 대가가 너무 큽니다.
첫 번째로, 죄 없는 모든 사람이 검색 대상이 됩니다. 수배자 한 명을 찾으려면 그 길을 지나는 모든 사람의 얼굴을 읽고 대조해야 합니다. 얼굴은 비밀번호처럼 바꿀 수 없는 정보라 한 번 쌓이면 되돌릴 수 없습니다. 공공장소에 나왔다고 해서 내 신원과 이동 경로가 기록되는 것까지 동의한 것은 아닙니다.
두 번째로, 덜 침해적인 방법이 있습니다. 지금도 범죄가 생기면 해당 시간과 장소의 영상을 사후에 분석해 용의자를 찾을 수 있습니다. 영국 항소법원은 경찰의 실시간 얼굴인식에 대해, 누구를 대조 명단에 넣고 어디서 쓸지를 경찰 재량에 너무 많이 맡겼다는 이유로 위법하다고 봤습니다. EU도 실시간 원격 식별은 원칙적으로 금지하고, 납치 피해자 수색이나 임박한 테러 위험처럼 좁은 경우에만 사전 허가를 받아 쓰게 했습니다.
세 번째로, 감시받는다는 느낌이 시민을 움츠러들게 합니다. 집회나 종교 시설에 가는 것만으로 신원이 남는다면 처벌을 받지 않더라도 그 자리에 가기를 꺼리게 됩니다. 오인식은 무고한 사람을 용의자로 만들고, 그 피해는 회복이 어렵습니다.
그래서 저는 공공장소에서 일상적으로 얼굴을 읽는 CCTV는 허용해서는 안 된다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] E · 1 수사권·기소권 분리 · 반대 E번 지원자입니다. 저는 지금처럼 검사의 보완수사까지 없앤 수사권·기소권 분리는 타당하지 않다고 생각합니다. A번 지원자께서는 수사한 사람이 기소하면 판단이 치우친다고 하셨습니다. 맞는 지적이지만, 그 문제는 검사의 직접 수사를 줄여서 풀 수 있지 송치된 사건을 보완할 권한까지 없앨 이유는 되지 않습니다.
첫 번째로, 피해자가 기다리는 시간이 길어집니다. 이제 검사는 기록에 빈틈이 보여도 직접 확인하지 못하고 경찰에 보완수사를 요구해야 합니다. 경찰은 한 달 안에 이행하고, 그래도 부족하면 다시 요구가 갑니다. 사건이 기관 사이를 오가는 동안 고소인은 결론을 받지 못합니다.
두 번째로, 경찰을 견제할 힘이 약해집니다. 수사를 가장 많이 하는 기관은 경찰입니다. 경찰이 부실하게 수사해도 검사가 할 수 있는 것은 요구뿐입니다. 독일은 검사가 수사를 지휘하고 경찰이 이를 보조하는 구조라, 법률가가 경찰 수사를 통제합니다. 분리의 목적이 견제라면 가장 큰 수사기관에 대한 견제도 남겨두어야 합니다.
세 번째로, 권한이 다른 곳에 다시 모입니다. 중대범죄수사청은 행정안전부 소속으로 출범했습니다. 경찰청도 행정안전부 아래에 있으니 큰 수사 권한 둘이 한 부처로 모인 셈입니다. 검찰 권한을 나눈다면서 다른 부처에 다시 모아 준 것입니다.
그래서 저는 직접 수사는 줄이더라도 송치 사건의 보완수사는 검사에게 남겨야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] D · 2 경기 중 사망 사고와 형사책임 · 반대 D번 지원자입니다. 저는 경기 중 충돌로 상대 선수가 사망했더라도 가해 선수에게 곧바로 형사책임을 묻는 것에 반대합니다. B번 지원자께서는 동의한 범위를 벗어난 반칙이라 형사 문제라고 하셨습니다. 결과가 너무 무겁다는 데는 공감하지만, 반칙과 범죄는 같은 말이 아닙니다.
첫 번째로, 형벌은 마지막 수단이어야 합니다. 골키퍼가 무릎을 들고 뛰어오르는 동작은 공을 잡고 자기 몸을 지키려고 흔히 나옵니다. 그 동작이 규칙을 넘었다면 퇴장과 출장 정지, 그리고 민사상 손해배상으로 책임을 묻는 길이 이미 있습니다. 이런 수단으로 다룰 수 있는 문제까지 형벌로 다루면 형법이 지나치게 넓어집니다.
두 번째로, 결과가 아니라 행위를 봐야 합니다. 과실범은 그 결과를 예견할 수 있었는지, 피할 수 있었는지를 따집니다. 순간적으로 공을 다투는 상황에서 상대가 목숨을 잃을 것까지 예견하기는 어렵습니다. 결과가 무겁다고 같은 동작이 갑자기 범죄가 되지는 않습니다. 영국 법원도 경기 중 행위를 처벌할지는 종목의 성격, 경기 수준, 쓴 힘의 정도, 선수의 의도를 함께 따져 범죄로 볼 만큼 중대한 경우로 한정합니다.
세 번째로, 경기가 위축됩니다. 거친 반칙마다 수사 대상이 될 수 있다면 선수들은 공을 다투는 순간마다 망설이게 됩니다. 몸싸움이 본질인 종목에서 그 부담은 결국 경기 자체를 바꿔 놓습니다.

그래서 저는 고의나 그에 가까운 폭력이 아니라면 형사처벌보다 징계와 배상으로 책임을 묻는 것이 맞다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] C · 4 자율주행차 인명 구호 우선순위 · 찬성 C번 지원자입니다. 저는 자율주행차 사고 시 인명 구호의 원칙을 법률로 정하는 것이 타당하다고 생각합니다. D번 지원자께서는 순위를 법에 적으면 국가가 생명에 값을 매기게 된다고 하셨습니다. 하지만 법이 정하지 않아도 누군가는 그 기준을 정합니다. 지금은 제조사가 정하고 있습니다.
첫 번째로, 생명이 걸린 기준은 국가가 정해야 합니다. 국가는 국민의 생명을 지킬 의무가 있고, 보호가 턱없이 부족하면 과소보호금지 원칙에 어긋납니다. 사람들은 다수를 살리는 차가 옳다고 답하면서도 정작 자기가 살 차로는 탑승자를 지키는 차를 고른다는 연구가 있습니다. 시장에 맡기면 제조사는 팔리는 쪽, 즉 탑승자 우선으로 기울 수밖에 없습니다.
두 번째로, 법제화는 순위표가 아니라 금지선입니다. 독일 윤리위원회는 피할 수 없는 사고에서 나이나 성별 같은 개인적 특성으로 사람을 구별하는 것을 금지하고, 사람의 생명을 물건보다 우선하라고 정했습니다. 다만 누구인지 미리 정하지 않고 피해자 수를 줄이도록 프로그래밍하는 것은 정당화될 수 있다고 봤습니다. 특정한 승객을 희생시키는 여객기 격추와는 다른 문제라는 것입니다.
세 번째로, 책임을 가릴 수 있습니다. 기준이 법에 있어야 사고가 났을 때 알고리즘이 그 기준을 지켰는지로 제조사의 결함을 따질 수 있습니다. 기준이 없으면 피해자는 무엇이 잘못됐는지조차 증명하기 어렵습니다.
그래서 저는 차별 금지와 생명 우선이라는 원칙은 법률로 정해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] B · 3 교통 마비 집회 제한 · 반대 B번 지원자입니다. 저는 교통을 장시간 마비시키는 집회를 법으로 따로 제한하는 것에 반대합니다. C번 지원자께서는 다른 시민의 이동을 위해 시간과 방식의 기준을 두자고 하셨습니다. 시민의 불편이 크다는 점은 인정합니다. 하지만 지금 있는 장치로 충분하고, 새 제한은 지나칩니다.
첫 번째로, 이미 쓸 수 있는 수단이 있습니다. 경찰은 집회 신고를 받으면 교통 소통을 위해 조건을 붙이거나 일부를 제한할 수 있고, 신고 범위를 크게 벗어나 도로를 막으면 일반교통방해죄로 처벌됩니다. 부족한 것은 법이 아니라 우회로를 마련하고 차로를 나누는 현장 관리입니다. 국가는 집회를 막지 않는 데 그치지 않고 집회가 열릴 수 있게 도울 책임도 집니다.
두 번째로, 일률적 기준은 점점 넓어집니다. 영국은 심각한 혼란을 일으키는 집회에 경찰이 조건을 붙일 수 있게 하고 있는데, 정부가 시행령으로 그 기준을 사소한 정도를 넘는 혼란으로 낮췄습니다. 영국 법원은 의회가 정한 범위를 넘었다며 이 시행령을 위법하다고 봤습니다. 기준을 한번 만들면 그 문턱은 쉽게 내려갑니다.
세 번째로, 가장 크게 잃는 사람은 목소리가 작은 사람입니다. 언론이나 국회에 쉽게 닿는 사람은 도로에 나올 필요가 없습니다. 도로에 나와야 겨우 들리는 사람에게 불편은 주장을 알리는 거의 유일한 방법입니다.
그래서 저는 새로운 제한을 만들기보다 지금 있는 조건 통보와 교통 관리를 제대로 쓰는 것이 맞다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] A · 5 AI 얼굴인식 CCTV · 찬성 A번 지원자입니다. 저는 공공장소에서 AI 얼굴인식 CCTV를 엄격한 조건 아래 허용하는 것에 찬성합니다. E번 지원자께서는 모든 시민이 검색 대상이 되고 감시가 일상이 된다고 하셨습니다. 저도 무제한 사용에는 반대합니다. 하지만 그 걱정은 금지가 아니라 조건으로 풀 수 있습니다.
첫 번째로, 시간이 생명인 사건이 있습니다. 아이가 납치되거나 치매 노인이 사라졌을 때, 수사관이 수백 대의 CCTV를 하나씩 돌려 보는 동안 골든타임이 지나갑니다. 사후 분석으로는 이미 늦습니다. 얼굴인식은 그 시간을 크게 줄입니다.
두 번째로, 효과가 실제로 확인됩니다. 런던 경찰은 1년 동안 실시간 얼굴인식을 2백여 차례 운용해 9백여 명을 체포했습니다. 같은 기간 잘못 지목한 경우는 열 건으로, 울린 경보 가운데 0.5% 정도였습니다. 영국 정부는 이 결과를 보고 장비를 늘리면서 별도의 법적 틀도 만들기로 했습니다.
세 번째로, 금지보다 법으로 묶는 편이 오히려 안전합니다. EU도 실시간 식별을 원칙적으로 금지하면서, 실종자 수색이나 임박한 테러 위험처럼 좁은 경우에는 사전 허가를 받아 쓰게 했습니다. 우리도 대상 범죄와 대조 명단을 법률로 정하고, 일치하지 않은 얼굴은 바로 지우고, 사후 감사를 받게 하면 됩니다. 법이 침묵하면 기술은 규칙 없이 퍼집니다.
그래서 저는 대상과 절차를 법률로 엄격히 정한 얼굴인식 CCTV는 허용해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[마지막 1분] E E번 지원자입니다. C번 지원자께서 인도나 광장에서 열어도 주장은 충분히 전달된다고 하셨는데, 저는 동의하기 어렵습니다. 헌법재판소는 집회의 자유에 어디서 집회를 열지 스스로 정할 자유가 포함된다고 봤습니다. 항의하려는 대상 가까이, 사람들이 지나가는 곳이어야 집회가 의미를 갖기 때문입니다. 국가가 광장으로 가라고 정해 주면 집회는 열려도 아무도 듣지 않는 집회가 될 수 있습니다. 제한이 필요하더라도 장소를 옮기게 하기보다 시간을 줄이는 쪽이 먼저라고 생각합니다. 이상입니다.

[마지막 1분] D D번 지원자입니다. A번 지원자께서 런던 경찰의 오인식이 경보의 0.5% 정도라고 하셨는데, 저는 그 숫자를 다르게 봅니다. 0.5%는 경보가 울린 경우 가운데 비율이고, 그 경보를 얻으려고 얼굴이 읽힌 사람은 훨씬 많습니다. 그리고 잘못 지목된 한 사람에게 그 일은 100%입니다. 실제로 런던에서 잘못 지목돼 지문까지 요구받은 시민이 경찰을 상대로 소송을 냈습니다. 허용하더라도 오인식 피해를 구제하는 절차를 먼저 법에 넣어야 합니다. 이상입니다.

[마지막 1분] C C번 지원자입니다. E번 지원자께서 중대범죄수사청과 경찰이 모두 행정안전부 아래에 있어 수사 권한이 한 부처로 모인다고 하셨는데, 저는 이 점을 보충하고 싶습니다. 수사와 기소를 나눈 이유가 서로 견제하게 하려는 것이라면, 기관을 나누는 것만으로는 부족하고 누가 그 기관을 지휘하는지도 봐야 합니다. 같은 장관이 두 수사기관의 인사와 예산을 쥐면 정치적 영향에서 자유롭기 어렵습니다. 그래서 분리를 유지하더라도 수사기관장의 독립성을 법으로 지키고 국회가 감독하는 장치가 필요하다고 생각합니다. 이상입니다.

[마지막 1분] B B번 지원자입니다. D번 지원자께서 누구를 살릴지에 대한 선호가 문화권마다 달라 합의가 없다고 하셨는데, 저는 그래서 오히려 법이 필요하다고 봅니다. 합의가 없는 문제를 제조사가 정하면 결국 그 회사의 판단, 차를 사는 사람의 선호가 기준이 됩니다. 법은 서로 다른 생각을 공개된 절차로 모아 정하는 장치입니다. 모든 순위를 정하자는 것이 아닙니다. 적어도 나이와 성별로 생명을 차별하지 말라는 선은 기업이 아니라 국회가 정해야 합니다. 이상입니다.

[마지막 1분] A A번 지원자입니다. D번 지원자께서 순간적으로 공을 다투는 상황이라 사망까지 예견하기 어렵다고 하셨는데, 저는 예견의 대상을 다르게 봐야 한다고 생각합니다. 과실치사에서 사망에 이르는 정확한 경위까지 예견할 필요는 없고, 그런 충돌이 생명을 위협할 수 있다는 정도를 예견할 수 있으면 충분합니다. 높이 든 무릎으로 가슴을 치는 위험은 프로 선수가 누구보다 잘 압니다. 다만 모든 반칙이 아니라 심판도 과도한 힘으로 본 경우로 좁혀야 경기 위축도 막을 수 있습니다. 이상입니다.